**ONSOLAT DELS HBLES. SRS. LAURA MAS BARRIONUEVO I XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO**

**SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ DEL 29 DE FEBRER DEL 2024**

**ACTA NÚM. 4/24**

A Casa Comuna, el 29 de febrer del 2024, a les 17h03, es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària presidida per l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO, cònsol major, i amb l'assistència de l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO, cònsol menor, l'Hble. Sr. JOAN ALBERT SANS URGELL, conseller major, l'Hble. Sr. NINO MAROT CRESPO, conseller menor, i els consellers de Comú: l'Hble. Sra. SABRINA GREGOIRE TORRES , l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET, l'Hble. Sr. EDITH QUIRÓS VILA, l'Hble. Sra. SILVIA RAMOND PUNSOLA, l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX, l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS tots ells membres del "Grup polític UP + DA + INDEPENDENTS" i l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU i l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA, membres del "Grup polític Avancem " hi assisteix, també, la Sra. CRISTINA PRAT CODINA, secretària general del Comú.

La sessió ha estat convocada per la cònsol major en aplicació de les disposicions de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns* i amb l'ordre del dia següent:

**1. Aprovació, si escau, del projecte d'acta de les sessions anteriors (núm. 2/24 i 3/24).**

**2. Informació relativa als acords presos per la Junta de Govern (Actes 2/24 i 3/24).**

**3. Examen i aprovació, si escau, de les propostes d'acord de la Junta de Govern.**

**4. Cessament de la secretària general del Comú.**

**5. Nomenament i presa de jurament del secretari general del Comú.**

**6. Precs i preguntes.**

Després de saludar a tots els presents, la cònsol major obre la sessió del Consell de Comú i, a continuació, s'inicia l'examen dels temes fixats a l'ordre del dia.

## 1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE D'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (NÚM. 2/24 I 3/24).

En no haver-hi cap esmena, s'aprova per assentiment el projecte d'acta de les sessions del Consell de Comú del dia 31 de gener del 2024 (núm. 2/24) i 5 de febrer del 2024 (núm.3/24).

## 2. INFORMACIÓ RELATIVA ALS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN.

❖ vista l'acta de la **JUNTA DE GOVERN** núm. 2/24, del 8.2.2024, s'informa dels acords presos en aquella reunió:

**PROPOSTES DE LES COMISSIONS PERMANENTS**

**A. COMISSIÓ DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT (DEPARTAMENT DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT:** vista l'acta núm. 2/24, del 5.2.2024, s'acorda donar curs a la proposta continguda en el punt següent:

CULTURA

**1.- Contractació dels serveis de seguretat i vigilància pel Carnaval d'Encamp 2024:** vist el pressupost presentat adjunt a l'acta de la comissió; vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut del 31.1.2024; s'acorda la contractació dels serveis de seguretat i vigilància pel Carnaval d'Encamp 2024 a l'empresa Protecvall per un import total de 10.710,50 €, IGI no inclòs.

**B. COMISSIÓ DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA (DEPARTAMENT DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA):** vista l'acta núm. 1/24, de l'1.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

**1.- Elecció del president de la Comissió de Reactivació Econòmica:** vist el que estableix l'article 14.3 de l'Ordinació de modificació del reglament d'organització i funcionament dels comuns; s'acorda l'elecció com a president de la Comissió de Reactivació Econòmica l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo.

**2.- Designació de la secretària de la Comissió de Reactivació Econòmica:** vist el que estableix l'article 14.3 de l'Ordinació de modificació del reglament d'organització i funcionament dels comuns; s'acorda designar com a secretària de la Comissió de Reactivació Econòmica per la part del Departament de Reactivació Econòmica, la Sra. Mar Querencia García.

**3.- Calendari de reunions ordinàries per la 2024:** s'acorda aprovar la proposta de calendari per a les reunions ordinàries de la Comissió de Reactivació Económica.

**4.- Convocatòria del concurs públic nacional per a l'adjudicació del subministrament de carpes per a la 3a Fira multisectorial que organitza el Comú d'Encamp i per la FesTAPA:** s'acorda la convocatòria d'un concurs públic per a l'adjudicació del subministrament de carpes per a la 3a Fira multisectorial que organitza el Comú d'Encamp i per la FesTAPA, de caràcter nacional, mitjançant

la modalitat de contractació ordinària i pel procediment obert, d'acord amb les condicions que s'estableixen en el plec de bases adjunt.

**5.- IV Concurs d'aparadors i decoració de Nadal:** vista la valoració del jurat; així com l'acta del jurat emesa per l'Àrea de Reactivació Econòmica; vist l'informe núm. 2023-128 del Departament de Turisme i Reactivació Econòmica; s'acorden els guanyadors premiats del IV Concurs d'aparadors i decoració de Nadal, per un import total de 4.950 €, següents:

| **Guanyadors de la categoria 1 (aparadors i comerços)** | | |
|---|---|---|
| Primer premi | Zona Assegurances | 450 € |
| Segon premi | D'votion | 300 € |

| **Guanyadors de la categoria 2 (local comercial interior)** | | |
|---|---|---|
| Primer premi | Agència Frontera Blanca | 450 € |
| Segon premi | Aires de Sevilla | 300 € |

| **Guanyadors de la categoria 3 (restauració)** | | |
|---|---|---|
| Primer premi | El Rosat | 450 € |
| Segon premi | Gir Cafè | 300 € |

| **Guanyadors de la categoria 4 (xalets)** | | |
|---|---|---|
| Primer premi | C. P. | 250 € |
| Segon premi | N. R. | 150 € |

| **Guanyadors de la categoria 5 (edificis)** | | |
|---|---|---|
| Primer premi | E. R. T. | 250 € |
| Segon premi | M. J. | 150 € |

| **Guanyadors de la categoria 6 (particulars)** | | |
|---|---|---|
| Primer premi | J. H. | 250 € |
| Segon premi | N. O. E. | 150 € |

| **Guanyadors de la categoria 7 (hotel interior)** | | |
|---|---|---|
| Primer premi | Hotel Pic Maià | 450 € |
| Segon premi | Aparthotel Alaska | 300 € |

| **Guanyadors de la categoria 8 (hotel exterior)** | | |
|---|---|---|
| Primer premi | Hotel Guillem | 450 € |
| Segon premi | La Solana Apartaments & Spa | 300 € |

**C. COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT: (DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT):** vista l'acta núm. 2/24, del 7.2.2024, s'acorda donar curs a la proposta continguda en el punt següent:

**1.- Convocatòria d'un concurs públic nacional, en la modalitat urgent, per a l'adjudicació dels treballs corresponents a la fase II de l'obra per la remodelació de la piscina de la Mola. PB-338/23:** vist l'informe del director del departament, en el qual es justifica motivadament la convocatòria del concurs mitjançant la modalitat urgent; vist l'informe d'Intervenció Comunal núm. 2024007 en el qual s'informa que es disposa de crèdit pressupostari suficient per fer front a l'estimació prevista per aquest contracte, d'un import de 293.199,29 €;

s'acorda la convocatòria d'un concurs públic nacional per a l'adjudicació dels treballs corresponents a la fase II de l'obra per la remodelació de la piscina de la Mola, mitjançant la modalitat urgent i pel procediment obert, d'acord amb les condicions que s'estableixen en el plec de bases adjunt.

**2.- Convocatòria d'un concurs públic nacional per a l'adjudicació de la prestació dels serveis de muntatge, desmuntatge, manteniment de l'enllumenat públic de Nadal i treballs complementaris de la parròquia d'Encamp. PB-336/23**: s'acorda la convocatòria d'un concurs públic nacional per la prestació dels serveis de muntatge, desmuntatge, manteniment de l'enllumenat públic de Nadal i treballs complementaris de la parròquia d'Encamp, amb la modalitat ordinària i pel procediment obert, d'acord amb les condicions que s'estableixen en el plec de bases.

**3.- Baixa del vehicle comunal matrícula H5355:** vist l'informe del director del Departament d'Infraestructures i Manteniment, en què s'explica les deficiències que presenta el vehicle marca Renault Grand Espace, amb matrícula H5355, que ha estat utilitzat dins del pool de vehicles comunals; vista la proposta de no reparació del vehicle degut a la seva antiguitat i a l'elevat cost per la seva reparació; s'acorda donar de baixa definitiva aquest vehicle de la flota de vehicles comunals i desballestar-lo.

**4.- Baixa del vehicle comunal matrícula H6620:** vist l'informe del director del Departament d'Infraestructures i Manteniment, en què s'expliquen les deficiències que presenta el vehicle marca Renault Kangoo, amb matrícula H6620, que ha estat utilitzat per la Secció de Manteniment d'Edificis; vista la proposta de no reparació del vehicle degut a la seva antiguitat, corrosió i elevat cost per la seva reparació; s'acorda donar de baixa definitiva aquest vehicle de la flota de vehicles comunals, i desballestar-lo.

SOL·LICITUDS: s'acorda aprovar les propostes de resolució de les sol·licituds que s'adjunten a l'acta.

**ALTRES QÜESTIONS**

**1.- Resolució de l'expedient sancionador núm. 4/14:** vist el que preveu l'article 11 del Reglament regulador del procediment sancionador; s'acorda qualificar les actuacions en autes del Sr. J. S. M. constitutives d'una infracció lleu com a causa de la realització d'obres vinculades a l'edificació i ús del sòl irregulars; i la imposició d'una sanció que comporta una multa per import de 5.000€.

**2.- Sol·licituds de fraccionament o de fraccionament de deute tributari:** vistes les sol·licituds de fraccionament de deute tributari següents:

| Núm. Sol·licitud | Deute | Núm. Mensualitats | Resolució | Informe |
|---|---|---|---|---|
| SAF-1576/2024 | 951,35 | 12 | FAVORABLE | 270 |
| SAF-0962/2024 | 278,89 | 4 | FAVORABLE | 271 |
| SAF-1165/2024 | 112,20 | 2 | FAVORABLE | 272 |
| SAF-1301/2024 | 329,53 | 6 | FAVORABLE | 273 |
| SAF-1536/2024 | 314,76 | 5 | FAVORABLE | 274 |
| SAF-1648/2024 | 264,46 | 5 | FAVORABLE | 275 |

Vista l'Ordinació tributària del Comú d'Encamp per l'any 2024; s'acorda notificar la resolució corresponent als informes 270, 271, 272, 273, 274 i 275 i l'import amb els terminis del fraccionament.

**3.- Demanda per instal·lar una creperia mòbil a la plaça de Sant Miquel per les festes de Carnaval de l'any 2024:** vista la sol·licitud amb número de registre E/001300-2024 presentada pel Sr. E. A. L. per a l'ocupació de la via pública par a la instal·lació d'una creperia mòbil durant els dies de Carnaval, del 9 al 14 de febrer d'enguany, a la plaça de Sant Miquel; s'acorda acceptar la demanda, previ pagament de la taxa establerta a l'article 14.4 de l'Ordinació tributària per l'any 2024.

**4.- Demanda per instal·lar una Food Truck mòbil al passeig de l'Alguer per les festes de Carnaval de l'any 2024:** vista la sol·licitud amb número de registre E/001775-2024, presentada pel negoci Tot amb Restauració, SLU, en la qual es sol·licita l'ocupació de la via pública per a la instal·lació d'una Food Truck mòbil durant els dies de carnaval, del 9 al 14 de febrer d'enguany, al passeig de l'Alguer, davant del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp; s'acorda acceptar la demanda, previ pagament de la taxa establerta a l'article 14.4 de l'Ordinació tributària per l'any 2024.

- vista l'acta de la **JUNTA DE GOVERN** núm. 3/24, del 22.2.2024, s'informa dels acords presos en aquella reunió:

**PROPOSTES DE LES COMISSIONS PERMANENTS**

**A. COMISSIÓ DE CIRCULACIÓ (SERVEI DE CIRCULACIÓ):** vista l'acta núm. 2/24, del 13.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

**1.- Contracte de lloguer de les dos grues amb tractora i carrosseria de grua, entre el Comú d'Encamp i Etna Serveis, SL:** vist que el Consell de Comú de data 27.4.2023 va adjudicar el concurs públic, en la modalitat de contractació

ordinària, pel lloguer, en règim de rènting, de dos grues amb tractora i carrosseria de grua, Lot 2, destinats al Servei de Circulació del Comú d'Encamp, a la societat Etna Serveis, SL, amb un termini de lliurament màxim de vuit/dotze (8/12) mesos a comptar des de la signatura del contracte, el 19.7.2023; vist que en data 20.12.2023, l'empresa adjudicatària envià una comunicació amb número de registre E/12833-2023, en què s'informa al Comú d'Encamp, que per un falta de producció per part del fabricant de Mercedes-Benz, l'adjudicatari del subministrament de les grues no disposarà dels vehicles en la data d'entrega prevista inicialment i tampoc disposa de la garantia que pugui subministrar els vehicles durant l'any 2024; vista la proposta del cap del Servei de Circulació de signar un nou contacte de lloguer de les grues;

s'acorda la signatura d'un nou contracte de lloguer, en règim de rènting, de les dues grues per una durada de sis (6) mesos, prorrogable mes a mes, fins a l'arribada de les grues adjudicades en el Consell de Comú del 27.4.2023

**2.- Delegació de signatura per les notificacions de les denúncies:** vist el que disposa l'article 34 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració; vist el text refós de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, i el reglament d'aplicació dels tributs de l'11.2.2015; vista la proposta del Decret de delegació de signatura al Sr. M. D. C. , oficial del Servei de Circulació d'Encamp, amb el carnet professional número 2.043, per notificar els documents següents:

- Denúncies en el marc de la incoació dels procediments sancionadors en aplicació del que preveu l'article 2 de l'Ordinació reguladora del procediment de sancions d'estacionament i circulació imposades pel Comú d'Encamp i la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació.

s'acorda trametre al Consell de Comú l'aprovació del Decret de delegació de la signatura per la notificació de denúncies al Sr. M. D. C., oficial del Servei de Circulació d'Encamp, amb el carnet professional número 2.043.

**3.- Cursa solidària organitzada per l'Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança d'Encamp:** vista la carta presentada per part del Sr. S. R. G., director de l'Escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp amb el número de Registre E/001820-2024, en la qual sol·licita la col·laboració del Servei de Circulació, per a l'organització d'una cursa solidària el dilluns 25.3.2024, que afectaria momentàniament al carrer Prat Gran de l'Areny i a l'avinguda Príncep Benlloch; vist l'informe favorable del cap del Servei de Circulació núm. 7/24;

s'acorda acceptar la col·laboració del Servei de Circulació per al desenvolupament de la cursa.

SOL·LICITUDS: s'acorda aprovar les propostes de resolució per a les sol·licituds que figuren en l'annex.

**B. COMISSIÓ DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT (DEPARTAMENT DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT:** vista l'acta núm. 3/23, del 19.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

CULTURA

**1.- Convocatòria del concurs públic internacional per a l'adjudicació del lloguer de les carrosses per les festes de Nadal d'Encamp i El Pas de la Casa 2024:** s'acorda la convocatòria d'un concurs públic internacional per a l'adjudicació del lloguer de les carrosses per les festes de Nadal d'Encamp i del Pas de la Casa 2024, mitjançant la modalitat de contractació ordinària i pel procediment obert, d'acord amb les condicions que s'estableixen en el plec de bases que s'adjunta.

**2.- Aprovació de les subvencions de les associacions culturals per l'any 2024:** vist l'informe del Departament de Cultura, Infància i Joventut; vist l'informe número IC 20240012 d'Intervenció Comunal; s'acorda atorgar les subvencions per l'any 2024 de les associacions de pares i de les entitats culturals que es detallen a continuació; així mateix, d'acord amb el reglament de subvencions; s'acorda cedir gratuïtament els espais a les associacions i entitats de la parròquia, a fi de que puguin realitzar els assajos i els actes previstos en el marc de les activitats i propostes que tinguin programades.

| Associacions i/o entitats | Subvenció 2024 | Proposta de resolució |
|---|---|---|
| Esbart Sant Romà | 58.591,21 € | Favorable |
| Associació Ball en Línea Principat | 7.000 € | Favorable |

| | | |
|---|---|---|
| APA Escola Andorrana (maternal i primera ensenyança) | 3.290,00 € | Favorable |
| APA Escola Francesa | 2.090,00 € | Favorable |
| APA Escoles del Pas de la Casa | 610 € | Favorable |

En la reunió de la Comissió, la Sra. M. B. M. G. s'absenta i s'absté en el tractament d'aquest punt, atès que és membre d'una de les entitats subvencionades.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sr. Joan Albert Sans Urgell s'absenta i s'absté en el tractament d'aquest punt, atès que és membre d'una de les entitats subvencionades.

**3.- Organització dels concerts de Sant Joan 2024:** vistos els pressupostos presentats adjunts a l'acta de la comissió; vist l'informe del 30.1.2024 de la directora del departament; vist l'informe d'Intervenció Comunal número IC20240011; s'acorda la contractació dels grups "Els Catarres" i "Despistaos" per la revetlla de Sant Joan 2024, per un import total de 36.540 €, sense incloure l'hospitalitat ni els riders.

**4.- Aprovació del contracte per l'organització de l'obra de teatre Bipolar:** vista la voluntat de contractar específicament l'obra "Bipolar" de l'encampadà J. T. T. , gràcies a l'èxit de la seva estrena al Teatre de les Fontetes de la Massana al mes de novembre i amb la voluntat de donar impuls a joves creadors de la parròquia i del país; vist l'informe del 13.2.2024 de la directora del departament; vista la proposta de contracte relatiu a l'organització de l'obra de teatre "Bipolar" a Encamp; s'acorda la seva aprovació i representació el 2 de març a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sra. Sabrina Gregoire Torres s'absenta i s'absté en el tractament d'aquest punt, atesa la relació de parentiu en aquesta proposta.

JOVENTUT

**1.- Autorització de pagament de factures superiors a 5.000 €:** vista la relació de factures d'imports superiors als 5.000 € que han estat adreçades al Departament de Cultura, Infància i Joventut segons quadre adjunt; s'acorda aprovar-ne el pagament.

| EMPRESA | DATA | CONCEPTE | IMPORT (SENSE IGI) |
|---|---|---|---|
| Estatges, SLU | Gener 24 | Monitoratge Àrea Jovent Encamp | 17.268,520 € |

**C. COMISSIÓ DE FINANCES (DEPARTAMENT DE FINANCES):** vista l'acta núm. 2/24, del 21.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

**1.- Sol·licitud d'ajornament o fraccionament:** vistes les sol·licituds adjuntes per al seu estudi i anàlisi de fraccionament de deute tributari; vista l'Ordinació tributària del Comú d'Encamp per l'any 2024 i, en concret, els articles relatius a les sol·licituds d'ajornament i fraccionament dels pagament, articles 66 a 74; s'acorda notificar la resolució corresponent als informes 276, 277, 278 i 279 i l'import amb els terminis del fraccionament.

| Núm. Sol·licitud | Deute | Núm. Mensualitats | Resolució | Informe |
|---|---|---|---|---|
| SAF-1775/2024 | 615,88 | 7 | FAVORABLE | 276 |
| SAF-2005/2024 | 397,29 | 5 | FAVORABLE | 277 |
| SAF-2103/2024 | 140,84 | 2 | FAVORABLE | 278 |
| SAF-2198/2024 | 266,97 | 5 | FAVORABLE | 279 |

**2.- Regularització de rebuts emesos Comissió del 19-02-2024:** s'acorda regularitzar els rebuts que es detallen en la relació adjunta, tramitant l'anul·lació per un import total de 701,60 €, d'acord amb el quadre adjunt a l'acta de la comissió.

**3.- Marc pressupostari del Comú d'Encamp 2024-2027:** vist el que preveu l'article 11 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal; s'acorda trametre el marc pressupostari general pel temps d'aquest mandat, per al seu estudi i revisió al Consell del Comú.

**4.- Projecte de Pressupost per a l'any 2024:** s'acorda trametre al Consell del Comú l'aprovació del projecte de pressupost del Comú d'Encamp per l'any 2024, amb un import equilibrat de 37.494.744,85€.

**5.- Incorporació de romanents del pressupost 2023:** vista la relació de compromisos pendents de liquidar a 31.12. 2023; s'acorda trametre al Consell del Comú l'aprovació de l'Ordinació de suplement de crèdit d'incorporació de romanents de l'any 2023 al pressupost 2024, per un import total de 6.455.169,37€.

**D. COMISSIÓ D'ESPORTS (DEPARTAMENT D'ESPORTS):** vista l'acta núm. 2/24, del 15.2.2024, s'acorda donar curs a la proposta continguda en el punt següent:

**1.- Calendari de reunions ordinàries per al 2024:** s'acorda aprovar la proposta de calendari per a les reunions ordinàries de la Comissió d'Esports.

**2.- Autorització de pagament de factures superiors a 5.000 €:** vista la relació de factures d'imports superiors als 5.000 € que han estat adreçades al Departament d'Esports segons quadre adjunt; s'acorda aprovar-ne el pagament.

| EMPRESA | DATA | CONCEPTE | IMPORT |
|---|---|---|---|
| STAGE Fra 19 | Gen. 24 | Socorrisme aquàtic Complex | 6.807,99 |
| STAGE Fra 20 | Gen. 24 | Socorrisme aquàtic CEPas | 6.683,05 |
| STAGE Fra 24 | Gen. 24 | Monitoratge esportiu Complex (natació, sala, act. dirigides) | 9.855,24 |

**3.- Atorgament de la subvenció puntual pel Club Natació Encamp per la temporada 2023-2024:** vista la demanda de subvenció puntual de la temporada 2023-2024 presentada pel Club Natació Encamp mitjançant l'expedient SEEJ-0622-2024; vist l'informe del Departament d'Esports número 2023 03; vist l'informe núm. IC20240013 d'Intervenció Comunal; vist el Reglament de subvencions per a entitats esportives i esportistes, associacions de joves i activitats esportives puntuals vigent;

s'acorda l'atorgament d'una subvenció puntual de 4.837,55 € al Club Natació Encamp, per l'organització la 30a edició del Meeting Internacional de natació Encamp, el pròxim 23 de març al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp.

**4.- Col·laboració puntual pel Moto Club Pirineu per a l'organització del Trial d'Encamp:** vista la demanda del Moto Club Pirineu, registrada al Servei de Tràmits amb el número E/001826-2024, per poder sufragar una part de les depeses corresponents a la cursa Trial d'Encamp 2024, a realitzar el diumenge 12 .5.2024, i que és puntuable pel Campionat d'Andorra de Trial; vist l'informe del Departament d'Esports;

s'acorda l'acceptació de col·laboració en l'organització del Trial d'Encamp 2024 amb un import de 1.500 € en concepte d'esponsorització, i en contraprestació el Moto Club Pirineu haurà de fer visible l'escut oficial del Comú d'Encamp durant el Trial d'Encamp 2024.

**5.- Desestimació de la subvenció puntual pel Club Waterpolo Taurons Encamp-Pas de la Casa per la Temporada 2023-2024:** vista la demanda de subvenció puntual presentada pel Club Waterpolo Tauons Encamp-Pas de la Casa, mitjançant l'expedient SEEJ-14474/2023; vist l'informe del departament número

2024 06; i d'acord amb el Reglament de subvencions per a entitats esportives i esportistes, associacions de joves i activitats esportives puntuals vigent;

s'acorda desestimar la demanda de subvenció puntual de 1.000 € per finançar el transport.

**6.- Aprovació i signatura del conveni amb VSL Sports per la col·laboració de la novena edició de la Dynafit Andorra Skimo:** vista la proposta de conveni amb l'empresa VSL Sports per a l'organització de la novena edició de la Dynafit Andorra Skimo, la Travessa dels Refugis els dies 17 i 18.2.2024, prorrogable 1 any més;

s'acorda aprovar i signar l'esmentat conveni amb una col·laboració econòmica de 3.000 €.

**E. COMISSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME (DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME):** vista l'acta núm. 2/24, del 15.2.2024, s'acorda donar curs a la proposta continguda en el punt següent:

SOL·LICITUDS

**1.- Sol·licitud núm. 2173862 del grau de protecció d'un immoble catalogat presentada per la societat Casa Areny, SL:** vista la sol·licitud presentada per determinar el grau de protecció de l'immoble Borda de Rigoder de la Casa Areny, situat a les Bordes de Rigoder als Cortals d'Encamp, d'acord amb el Catàleg comunal d'edificis, espais i elements d'interès històric, monumental i cultural de la parròquia d'Encamp; vist l'informe núm. 10422 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme;

s'acorda informar, en qualitat de la Comissió Consultiva del Patrimoni Parroquial, del grau 2 de protecció de l'immoble.

**2.- Sol·licitud núm. SLUE-11009/2023 de llicència d'ús de l'edificació presentada per la senyora L. V. R. :** vista la sol·licitud presentada per a la primera utilització i ocupació de les obres de modificació de les obertures de la façana, de reducció de la porta d'accés a la planta baixa i de la finestra ferrada de la planta primera de l'edifici Casa Ton de Bonet, situat al carrer del Torrent, s/n a Les Bons; vist l'informe núm. 10436 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme;

s'acorda l'atorgament de la llicència urbanística.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo s'absenta i s'absté en el tractament d'aquest punt, atès el seu interès directe en aquesta qüestió.

**3.- Sol·licitud núm. SLP-12477/2023 de llicència de parcel·lació presentada per la senyora M. C. G. P. :** vista la sol·licitud presentada per dur a terme la unificació de dues parcel·les inicials definides per parcel·la 1 i parcel·la 2, en una única parcel·la resultant, situades a l'avinguda de Rouillac, s/n d'Encamp; vist l'informe núm. 10441 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme;

s'acorda l'atorgament de la llicència urbanística.

**4.- Sol·licitud núm. SLP-0704/2024 de llicència de parcel·lació presentada per la societat Casa Areny SLU:** vista la sol·licitud presentada per dur a terme la modificació dels límits de quatre parcel·les inicials definides com a 1, 2, 3 i 4, en deu parcel·les resultants definides com a 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 3, 4A i 4B, situades al carrer Prat Gran de l'Areny, núm. 4, 5, 7 i 9 d'Encamp; vist l'informe núm. 10439 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme;

s'acorda l'atorgament de la llicència urbanística.

**5.- Sol·licitud núm. SLOMT-0025/2024 de llicència d'obres menors que requereixen l'actuació professional d'un tècnic presentada per la senyora N. C. R. :** vista la sol·licitud presentada per dur a terme la reforma de paviments i dels banys, de conversió d'un dormitori en vestidor, d'enderroc de la divisòria de la cuina i menjador, i de substitució dels tancaments exteriors de l'habitatge planta primera porta 4, escala II, de l'edifici Prat de la Bartra, situat a l'avinguda de la Bartra, s/n d'Encamp; vist l'informe núm. 10438 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme;

s'acorda considerar revisada favorablement la llicència urbanística.

**6.- Sol·licitud núm. SAAVLE-13760/2023 d'assenyalament d'alineacions de vials i de límits d'edificació presentada per la societat Ventall 2020, SLU:** vista la sol·licitud presentada per l'aprovació dels límits d'edificació del traçat del carrer del Solà, en la part que afecten la parcel·la de terreny Hort del Canimà, situada al carrer del Solà, s/n d'Encamp; vist l'informe núm. 10423 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme;

s'acorda aprovar els límits d'edificació segons el traçat definit en el plànol del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sr. Benjamí Rascagnères Travesset s'absenta i s'abstén en l'examen d'aquest punt, atesa la seva relació professional amb la societat Ventall 2020, SLU.

**7.- Sol·licituds de llicència d'obres menors**: vistes les sol·licituds presentades que s'adjunten a l'expedient;

s'acorda considerar revisades favorablement les llicències adquirides, pel procediment simplificat, a la data de presentació.

**F. COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ (DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ):** vista l'acta núm. 2/24, del 15.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

CADASTRE

**1.- Inici d'expedients d'inscripció d'ofici de l'Àrea de Cadastre:** vistos els informes núm. 1->10, 13->17, 19->24 i 26/2024; s'acorda iniciar els procediments d'inscripció d'ofici al Registre del Cadastre per a enregistrar les alteracions físiques i/o jurídiques que es relacionen als informes descrits.

**2.- Convocatòria d'una delimitació amb terreny comunal:** vist l'informe núm. 6/24 d'Administració; vistes les sol·licituds de registre al Cadastre núm. E/001859 i E/001861 presentades pel Sr. J. M. M. P. ; s'acorda convocar una delimitació amb comunal del primer tram del carrer del Prat de la Coma i alhora aclarir la

servitud de pas a favor del Comú pel tram de carrer de titularitat privada situat abans d'arribar al carrer comunal.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sr. Benjamí Rascagnères Travesset s'absenta i s'abstè en el tractament d'aquest punt, atès el seu interès directe en aquesta qüestió.

SOL·LICITUDS: s'aproven les 49 sol·licituds del Departament d'Administració següents:

- 1 sol·licitud d'Administració
- 4 sol·licituds de Cens Emfitèutic.
- 10 sol·licituds de Cadastre.
- 3 sol·licitud de plànols cadastrals.
- 11 sol·licituds d'obertures i/o modificacions de Comerç i Indústria.
- 8 sol·licituds de baixa de Comerç i Indústria.
- 10 sol·licitud de terrasses.
- 1 sol·licitud de rètols.
- 1 sol·licitud de cementiri.

**G. COMISSIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (DEPARTAMENT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ):** vista l'acta núm. 2/24, del 16.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

**1.- Compra de material informàtic per l'any 2024:** vistos els pressupostos presentats adjunts a l'acta de la comissió;

s'acorda adjudicar el subministrament dels 8 ordinadors a l'empresa Semic per un import de 6.025,89 €, IGI inclòs i de l'ordinador portàtil i les pantalles a l'empresa Ofijet per un import de 1.2060,85 €, IGI inclòs.

**2.- Aprovació i signatura del conveni d'ús de la plataforma de contractació pública:** vista la proposta de conveni d'ús de la plataforma de contractació pública del Govern d'Andorra; s'acorda aprovar-lo i signar-lo.

**H. COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS (DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS):** vista l'acta núm. 2/24, del 13.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

**1.- Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir quatre (4) places d'operari/ària de parcs i jardins (C2) com a treballadors públics interins, adscrites al Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura:** vist l'informe de la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 19.1.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 24.1.2024; s'acorda la cobertura de quatre places d'operari/ària de parcs i jardins, com a treballadors públics interins, d'acord amb l'establert a l'article 109, apartat c) i als articles 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; dos operaris pel període comprés entre el 15.4.2024 i el 14.10.2024 i dos altres operaris pel període comprés entre el 6.5.2024 i el 5.11.2024, amb la publicació al Bopa de l'edicte corresponent.

**2.- Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una (1) plaça de vaquer, com a treballador públic interí, adscrita al Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura:** vist l'informe de la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 19.1.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 24.1.2024; s'acorda la cobertura d'una plaça de vaquer, guarda per a les colles comunes, com a treballador públic interí, d'acord amb l'establert a l'article 109, apartat c) i als articles 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, pel període comprés entre el 2.5.2024 i el 31.10.2024, amb la publicació al Bopa de l'edicte corresponent.

**3.- Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir quatre (4) places d'auxiliar de bander (C2) com a treballadors públics interins, adscrites al Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura:** vist l'informe de la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 19.1.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 24.1.2024; s'acorda la cobertura temporal de quatre places d'auxiliars de banders (C2), com a treballadors públics interins, d'acord amb l'establert a l'article 109, apartat c) i als articles 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, dos auxiliars pel període comprés entre el 15.4.2024 i el 14.10.2024 i dos altres auxiliars pel període comprés entre el 6.5.2024 i el 5.11.2024, amb la publicació al Bopa de l'edicte corresponent.

**4.- Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una (1) plaça d'operari/ària de neteja d'edificis (C3), com a treballador/a públic/a interí/ina, adscrita al Departament d'Infraestructures i Manteniment**: vist l'informe del director del Departament d'Infraestructures i Manteniment de data 23.1.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 24.1.2024; s'acorda la cobertura temporal d'una plaça d'operari/a de neteja d'edificis (C3), com a treballador/a públic/a interí/ina, d'acord amb l'establert a l'article 109, apartat a), i als articles 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, amb la publicació al Bopa de l'edicte corresponent.

**5.- Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una (1) plaça d'agent d'atenció a l'usuari (C2), com a treballador/a públic/a interí/ina, adscrita al Departament d'Esports**: vist l'informe del director del Departament d'Esports de data 8.2.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 8.2.2024; s'acorda la cobertura temporal d'una plaça d'agent d'atenció a l'usuari (C2), com a treballador/a públic/a interí/ina, d'acord amb l'establert a l'article 109, apartat e), i als articles 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, amb la publicació al Bopa de l'edicte corresponent.

**6.- Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir els diferents llocs de treball, com a treballadors públics interins, per atendre les necessitats del servei i les funcions relacionades amb les activitats d'estiu 2024:** vistes les demandes cursades pels departaments en relació amb el personal interí d'estiu 2024, d'acord amb l'establert a l'article 109, apartat c) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda iniciar el procés selectiu publicant els edictes corresponents del 4x15, de l'Alberg de la Baronia, i genèric al Bopa.

**7.- Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una (1) plaça en el lloc d'agent de circulació en formació (C3) com a funcionari/ària, adscrita al Servei de Circulació Comunal:** vist l'informe del cap de Servei de Circulació de data 28.11.2023; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 24.1.2024; s'acorda la publicació de l'edicte corresponent per a la cobertura d'una (1) plaça d'agent de circulació en formació (C3) d'acord amb l'establert a l'article 24 de la Llei 9/2023, del 30 de gener, dels agents de circulació comunals i l'establert als articles 36 i 37 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, inicialment per promoció interna; i, amb l'objectiu d'agilitzar el procés en cas que s'hagin de declarar desertes les convocatòries internes, s'acorda també la cobertura de la plaça per procediment selectiu d'ingrés mitjançant les convocatòries de provisió externa que escaiguin.

**8.- Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una (1) plaça de tècnic/a de Gestió de la Tresoreria (B3), com a funcionari/ària, adscrita al Departament de Finances:** vist l'informe del director del Departament de Finances de data 6.2.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 7.2.2024; s'acorda la publicació de l'edicte corresponent per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a de Gestió de la Tresoreria (B3), d'acord amb l'establert als articles 36 i 37 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, inicialment per promoció interna; i, amb l'objectiu d'agilitzar el procés en cas que s'hagin de declarar desertes les convocatòries internes, s'acorda aprovar també la cobertura de la plaça per procediment selectiu d'ingrés mitjançant les convocatòries de provisió externa que escaiguin.

**9.- Nomenament de la Sra. C. E. J. , per desenvolupar tasques d'educadora (C1), com a treballadora pública interina, al Departament de Cultura, Infància i Joventut:** vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut de data 19.1.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 25.1.2024; s'acorda el nomenament de la Sra. C. E. J., per realitzar tasques d'educadora (C1) a l'escola bressol "Els Esquirolets", com a treballadora pública interina, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat b), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, amb efectes des de l'1.2.2024 i fins a la reincorporació de la funcionària que té assignada la plaça.

**10.-Nomenament de la Sra. E. P. M. , per desenvolupar tasques en el lloc de treball de monitora (C2) del Llaç d'Animació i Àrea de Jovent "Els Marrecs" del Pas de la Casa, com a treballadora pública interina, adscrita al Departament de Cultura, Infància i Joventut:** vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut de data 5.2.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 7.2.2024; s'acorda el nomenament de la Sra. E. P. M., per realitzar tasques de monitora (C2) del Llaç d'Animació i Àrea de Jovent "Els Marrecs" del Pas de la Casa, com a treballadora pública interina, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat a), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; a comptar del 26.2.2024 i per un període de 12 mesos.

**11.- Nomenament de la Sra. M. P. T., per desenvolupar tasques d'operària de neteja d'edificis (C3), com a treballadora pública interina, adscrita al Departament d'Infraestructures i Manteniment:** vist l'informe del director del Departament d'Infraestructures i Manteniment de data 23.1.2024; vist l'informe

de la directora del Departament de Recursos Humans de data 29.1.2024; s'acorda el nomenament de la Sra. M. P. T., per realitzar tasques d'operària de neteja d'edificis (C3), com a treballadora pública interina, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat b), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; a comptar del 22.3.2024 i per un període de 6 mesos.

**12.- Nomenament de la Sra. M. P. A. , per desenvolupar tasques en el lloc de treball de tècnica superior de comunicació i imatge corporativa (B1), com a treballadora pública interina, adscrita al Departament de Comunicació i Coordinació Institucional:** vista l'acta del Comitè Tècnic de Selecció en que s'estableix la situació de reserva de plaça per al lloc de tècnic superior de comunicació (B1) en el procés selectiu d'ingrés EEINT-18/2023; vist l'informe de la directora del Departament de Comunicació i Coordinació Institucional de data 8.2.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 8.2.2024; s'acorda el nomenament de la Sra. M. P. A., per desenvolupar tasques en el lloc de treball de tècnica superior de comunicació i imatge corporativa (B1), com a treballadora pública interina, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat a), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; a comptar del 23.2.2024 i per un període de 7 mesos.

**13.- Atorgament dels complements de responsabilitat addicionals als directors tècnics dels departaments del Comú d'Encamp:** vist l'acord del Consell de Comú del 18.1.2024 en què s'aprova el nomenament dels directors dels diferents departaments del Comú d'Encamp; vist l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda atorgar:

- a la Sra. A. C. C. un complement de responsabilitat addicional (CRA) equivalent a 1.673,88€/mes.

I, amb l'objectiu d'homogeneïtzar la retribució salarial equivalent a la família professional corresponent al càrrec de director/a, s'acorda incrementar:

- l'import del complement de responsabilitat (CRA) que percep actualment el Sr. J. L. R. T. , director del Departament de Sistemes d'Informació, en 19,95€ suplementaris.

- l'import del complement de responsabilitat (CRA) que percep actualment el Sra. V. C. G. directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, en 76,72€ suplementaris.

- l'import del complement de responsabilitat (CRA) que percep actualment el Sra. O. B. B. , director del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme, en 398,03€ suplementaris.

- l'import del complement de responsabilitat (CRA) que percep actualment el Sr. R. G. T. director del Departament d'Esports, en 1.230,91€ suplementaris.

- l'import del complement de responsabilitat (CRA) que percep actualment la Sra. M. B. M. G. , directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut, en 173,52€ suplementaris.

**14.- Continuïtat de la comissió serveis del Sr. A. A. A. a l'Àrea d'Enginyeria, adscrit al Departament d'Infraestructures i Manteniment:** vist l'acord de la Junta de Govern de data 18.3.2021 en què s'aprova la comissió de serveis del Sr. A. A. A. a l'Àrea d'Enginyeria per desenvolupar tasques de cap de projectes (A1); vist l'informe del director del Departament d'Infraestructures i Manteniment de data 23.1.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 29.1.2024; s'acorda aprovar la continuïtat de la comissió de serveis del Sr. Alexandre Arnó Alemany, per un any suplementari, a comptar del 19.3.2024, d'acord amb l'establert a l'article 68 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023.

**15.- Continuïtat de la comissió serveis de la Sra. P. C. M. a l'àrea de desenvolupament organitzacional, adscrita al Departament de Recursos Humans:** vist l'acord de la Junta de Govern de data 18.12.2020 en què s'aprova la comissió de serveis de la Sra. P. C. M., per dur a terme tasques de reforç i de col·laboració a l'Àrea de Desenvolupament Organitzacional; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 30.1.2024; s'acorda aprovar la continuïtat de la comissió de serveis de la Sra. P. C. M., per un any suplementari, a comptar del 29.2.2024, d'acord amb l'article 68 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023.

**16.- Adscripció temporal per motius de salut del Sr. J. M. A. C. , a la Secció d'Aparcaments, adscrit al Departament d'Infraestructures i Manteniment**: vist l'acord de la Junta de Govern de data 15.12.2022 en què s'aprova l'adscripció temporal per motius de salut del Sr. J. M. A. C. a la Secció d'Aparcaments per desenvolupar tasques d'operari d'aparcaments (C2); s'acorda prolongar aquesta adscripció temporal, per motius de salut, del Sr. J. M. A. C., per un període d'1 mes suplementari, d'acord amb l'establert als articles 69 i 85 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 24.2.2024, a l'espera del nou dictamen mèdic laboral.

**17.- Adscripció temporal del Sr. R. L. F. , coordinador de museus, monuments i tradicions (C1), per realitzar funcions en el lloc de tècnic de Museus i Patrimoni Cultural (B3), adscrit al Departament de Cultura, Infància i Joventut:** vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut de data 7.2.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 7.2.2024; s'acorda l'adscripció temporal del Sr. R. L. F. per realitzar funcions de tècnic de Museus i Patrimoni Cultural (B3), adscrit al Departament de Cultura, Infància i Joventut, d'acord amb l'article 69.2, apartat a), de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 23.2.2024.

Així mateix, d'acord amb l'establert a l'article 78 f) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda atorgar-li un complement de responsabilitat addicional (CRA) per un import de 232,60€/mes, equivalent a la diferència entre la banda mínima del grup i nivell C1 (1.802,87€) i la banda mínima del grup i nivell B3 (2.035,47€), a comptar del 23.2.2024.

**18.- Adscripció temporal del Sr. À. R. A. , monitor de lleure (C1), per realitzar funcions en el lloc de tècnic cultural (B3), adscrit al Departament de Cultura, Infància i Joventut:** vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut de data 7.2.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 7.2.2024; s'acorda l'adscripció temporal del Sr. À. R. A. per realitzar funcions de tècnic cultural (B3), adscrit al

Departament de Cultura, Infància i Joventut, d'acord amb l'article 69.2, apartat a), de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 23.2.2024.

Així mateix, d'acord amb l'establert a l'article 78 f) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda atorgar-li un complement de responsabilitat addicional (CRA) per un import de 232,60€/mes, equivalent a la diferència entre la banda mínima del grup i nivell C1 (1.802,87€) i la banda mínima del grup i nivell B3 (2.035,47€), a comptar del 23.2.2024.

**19.- Adscripció temporal de la Sra. B. M. S. , administrativa (C1), per realitzar funcions en el lloc de tècnica d'administració (B2), adscrita al Departament de Cultura, Infància i Joventut:** vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut de data 7.2.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 7.2.2024; s'acorda l'adscripció temporal de la Sra. B. M. S. per realitzar funcions de tècnica d'administració (B2), d'acord amb l'article 69.2, apartat a), de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 23.2.2024.

Així mateix, d'acord amb l'establert a l'article 78 f) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda atorgar-li un complement de responsabilitat addicional (CRA) per un import de 523,26€/mes, equivalent a la diferència entre la banda mínima del grup i nivell C1 (1.802,87€) i la banda mínima del grup i nivell B2 (2.326,13€), a comptar del 23.2.2024.

**20.- Comissió de serveis de la Sra. M. D. M. Q. G. , per realitzar funcions en el lloc de tècnica de reactivació econòmica (B1), adscrita al Departament de Turisme i Reactivació Econòmica:** vist l'acord de la Junta de Govern de data 15.12.2023; vist l'informe de la directora del Departament de Turisme i Reactivació Econòmica de data 26.1.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 30.1.2024; s'acorda la comissió de serveis de la Sra. M. D. M. Q. G per realitzar funcions de tècnica de reactivació econòmica (B1), adscrita al Departament de Turisme i Reactivació Econòmica, d'acord amb l'article 68 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, per un període d'un any, amb efectes el passat 23.1.2024.

Així mateix, d'acord amb l'establert a l'article 78 f) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda incrementar-li el complement de responsabilitat addicional (CRA) equivalent a la diferència entre la banda mínima del grup i nivell B1 (2.723,45 €) i la banda mínima del grup i nivell B2 (2.326,13 €), per un import suplementari de 397,32 €/mes.

**21.-Adscripció temporal del Sr. G. G. I. , lletrat (B1), per realitzar funcions en el lloc d'adjunt a Secretaria General (A3), adscrit a Secretaria General**: vist el nomenament de la Sra. C. P. C. , adjunta a Secretaria General, com a Secretària General del Comú d'Encamp; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 30.1.2024; s'acorda l'adscripció temporal del Sr. G. G. I. per realitzar funcions d'adjunt a Secretaria General (A3), adscrit a Secretaria General, amb efectes des del passat 19.1.2024, i fins el 29.2.2024.

Així mateix, d'acord amb l'establert a l'article 78 f) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda atorgar-li un complement de responsabilitat addicional (CRA) per un import de 481,06€/mes, equivalent a la diferència entre la banda mínima del grup i nivell B1 (2.723,45€) i la banda

mínima del grup i nivell A3 (3.204,51€), amb efectes des del passat 19.1.2024, i fins el 29.2.2024.

**22.- Atorgament d'un complement de responsabilitat addicional a la Sra. P. R. B. , administrativa (C1) d'Intervenció Comunal, adscrita a Corporació Comunal**: vist l'informe de l'Interventor Comunal de data 23.1.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 23.1.2024; s'acorda atorgar un complement de responsabilitat addicional (CRA), a la Sra. P. R. B. , administrativa (C1), per desenvolupar tasques i funcions de nivell tècnic, per un import de 232,60€/mes, equivalent a la diferència entre la banda mínima del grup i nivell C1 (1.802,87 €) i la banda mínima del grup i nivell B3 (2.035,47€), d'acord amb l'establert a l'article 78 f) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 23.1.2024, i mentre duri el desenvolupament d'aquestes funcions.

**23.- Funcions i responsabilitats en el lloc de tècnic especialista de Secretaria General (B3), adscrit a Secretaria General**: vista la jubilació voluntària de la Sra. M. E. L. el passat 1.1.2024; vist l'informe de la directora de Recursos Humans de data 7.2.2024, vist que no es preveu cobrir el lloc de treball de tècnic especialista de secretaria general (B3) durant aquest any d'exercici pressupostari; s'acorda que les funcions i responsabilitats del lloc de treball de tècnic especialista de secretaria general (B3), relacionades amb la vessant tecnicoadministrativa, les assumeixi la Sra. B. C. F. , administrativa de secretaria general (C1) i les funcions i responsabilitats de caràcter més tècnic, les assumeixi la Sra. N. C. T. , secretària tècnica i de gestió protocol·lària (B2), a comptar del 23.2.2024.

Així mateix, i d'acord amb l'establert a l'article 78 f) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda atorgar a la Sra. B. C. F. un complement de responsabilitat addicional (CRA) per un import de 232,60€/mes, equivalent a la diferència entre la banda mínima del grup i nivell C1 (1.802,87€) i la banda mínima del grup i nivell B3 (2.035,47€). Finalment s'acorda, alhora, atorgar un complement de responsabilitat (CRA) pel mateix import a la Sra. N. C. T. .

**24.- Finalització de la comissió de serveis del Sr. J. B. M., director del Departament de Finances:** vist l'acord de la Junta de Govern del 24.3.2022 en què s'aprova l'adscripció en comissió de serveis del Sr. J. B. M. , funcionari de l'Administració General, al Departament de Finances del Comú d'Encamp per un període de 4 anys, prorrogables 2 anys suplementaris; vist que el Consell de Comú del passat 18.1.2024 va aprovar el nomenament del Sr. J. B. M.com a director del Departament de Finances d'acord amb l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; vist que en la sessió del Consell de Comú del proper 29.2.2024 es preveu el nomenament del Sr. J. B. M.com a secretari general del Comú d'Encamp; s'acorda finalitzar la seva comissió de serveis, amb efectes el proper 1.3.2024; i s'acorda trametre al Consell de Comú, el cessament del Sr J. B. M.de les seves funcions de director del Departament de Finances d'acord amb l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, i amb efectes l'1.3.2024.

**25.- Modificació de l'estructura organitzativa del Comú d'Encamp:** vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans del 7.2.2024 i l'informe del director del Departament d'Esports de data 8.2.2024; s'acorda trametre al Consell de Comú l'aprovació següent:

- La supressió del Departament de Finances i el trasllat de les seves funcions a la Secretaria General.
- La modificació de l'organigrama funcional de la Secretaria General.
- La modificació de l'organigrama funcional del Departament d'Esports.
- La modificació del decret d'estructura organitzativa del Comú d'Encamp del 18.1.2024.

**26.- Demanda de reingrés al servei actiu de la Sra. C. P. C. d'una excedència amb reserva de plaça:** vista la demanda de reingrés al servei actiu adreçada per la Sra. C. P. C. en data 6.2.2024, d'acord amb el què preveu l'article 52.1) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda acceptar la demanda de reingrés al servei actiu de la Sra. C. P. C.com a adjunta a Secretaria General (A3), a partir de l'1.3.2024.

**27.- Atorgament d'un complement de responsabilitat addicional a la Sra. M. A. B., tècnica superior en gestió financera i comptable (B1), adscrita al Departament de Finances**: vista la proposta de modificació del Decret del 18.1.2024 d'estructura organitzativa del Comú d'Encamp; vist l'informe del director de Finances de data 6.2.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 7.2.2024; s'acorda atorgar un complement de responsabilitat addicional (CRA), a la Sra. M. A. B. , tècnica superior en gestió financera i comptable (B1), per desenvolupar funcions de comandament, per un import de 481,06€/mes, equivalent a la diferència entre la banda mínima del grup i nivell B1 (2.723,45 €) i la banda mínima del grup i nivell A3 (3.204,51 €), d'acord amb l'establert a l'article 78 f) de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar de l'1.3.2024, i mentre duri el desenvolupament d'aquestes funcions.

**28.- Activitats artístiques per al curs 2023-2024 del Departament de Cultura, Infància i Joventut**: vist l'acord de la Junta de Govern del 21.4.2023 de nomenar a la Sra. S. F. C. com a monitora de sevillanes i de dansa urbana al Pas de la Casa; vist l'informe del Departament de Cultura i Afers Socials de data 9.1.2024; vist la manca d'inscrits a l'activitat de sevillanes del Pas de la Casa que realitzava la Sra. S. F. C. ; s'acorda aprovar la reducció d'una hora setmanal la seva jornada laboral, passant de fer 4 hores setmanals a 3 hores, amb efectes el passat 15.1.2024.

| Monitor/a | Activitat Encamp | Hores/Setmana | Preu/hora | Preu/mensual |
|---|---|---|---|---|
| S. F. C. | Dansa urbana al Pas de la Casa | 3 h | 28,48 € | 370,00 € |

**29.- Demanda d'autorització per realitzar les vacances corresponents a l'any 2023 fora dels períodes establerts per l'OFPCE**: vist l'informe de la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 17.1.2024, amb relació a la demanda de diversos empleats per poder gaudir de les vacances pendents del 2023 fora dels límits establerts a l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp; s'acorda que els empleats que es relacionen a continuació puguin gaudir de les vacances pendents del 2023 després del 31.1.2024 d'acord amb el què estableix l'article 73.2 de l'OFPCE:

| NOM | DIES PENDENTS | DATA DE REALITZACIÓ |
|---|---|---|
| O. A. P. | 5,5 | Abans del 30.04.2024 |

| NOM | DIES PENDENTS | DATA DE REALITZACIÓ |
|---|---|---|
| E. A. M. | 3 | Abans del 30.04.2024 |
| F. M. B. | 5 | Abans del 30.06.2024 |
| L. B. T. | 3 | Abans del 31.05.2024 |
| J. M. G. L. | 3 | Abans del 31.05.2024 |
| C. L. M. | 2 | Abans del 29.02.2024 |
| N. C. M. | 1 | Abans del 31.05.2024 |
| V. C. G. | 10 | Abans del 30.04.2024 |

**30.- Demanda d'autorització per realitzar les vacances corresponents a l'any 2023 fora dels períodes establerts per l'OFPCE**: vist l'informe de la secretària general de data 2.2.2024, amb relació a la demanda d'una empleada per poder gaudir de les vacances pendents del 2023 fora dels límits establerts a l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp (OFPCE); s'acorda que la Sra. B. C. F. pugui gaudir de les vacances pendents del 2023 després del 31.1.2024 d'acord amb el què estableix l'article 73.2 de l'OFPCE.

**31.- Demanda d'autorització per realitzar les vacances corresponents a l'any 2023 fora dels períodes establerts per l'OFPCE**: vista la demanda del director del Departament d'Administració de data 22.1.2024 per poder gaudir de les vacances pendents del 2023 fora dels límits establerts a l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp (OFPCE); s'acorda que el Sr. M. A. S. pugui gaudir dels 4 dies de vacances pendents del 2023 després del 31.1.2024 d'acord amb el què estableix l'article 73.2 de l'OFPCE.

**32.- Realització de l'acció formativa "Ús bàsic del programari QGIS en la gestió de parcel·laris"**: vista la sol·licitud de formació i memòria justificativa de l'acció formativa elaborada per la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 29.1.2024; vist el Reglament que regula la formació del personal del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda aprovar l'assistència a l'acció formativa "Ús bàsic del programari QGIS en la gestió de parcel·laris", organitzada per l'Escola Agrària del Pirineu (Bellestar), d'una durada de 16 hores, adreçada al Sr. C. L. M. , bander comunal, amb un cost total de 32€.

**33.- Realització de l'acció formativa "Curs bàsic d'agricultura regenerativa"**: vista la sol·licitud de formació i memòria justificativa de l'acció formativa elaborada per la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 29.1.2024; vist el Reglament que regula la formació del personal del Comú d'Encamp del 28.9.2023; s'acorda aprovar l'assistència a l'acció formativa "Curs bàsic d'agricultura regenerativa", organitzada per l'Escola Agrària del Pirineu (Bellestar), d'una durada de 30 hores, adreçada al Sr. J. A. B. F. , operari de parcs i jardins, amb un cost total de 32€.

**34.- Realització de l'acció formativa "Manteniment de les màquines escombradores"**: vista la sol·licitud de formació i memòria justificativa de l'acció formativa elaborada per la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 29.1.2024; vist el Reglament que regula la formació del personal del Comú d'Encamp del 28.9.2023, s'acorda aprovar l'assistència a l'acció formativa "Manteniment de les màquines escombradores", organitzada

per l'empresa Mauco, d'una durada de 3 hores, adreçada a treballadors de la Secció de Neteja Viària i Gestió de Residus, amb un cost total de 125,40€.

**35.- Servei de guàrdia localitzable del Departament de Sistemes d'Informació:** vist l'informe tècnic elaborat pel director del Departament de Sistemes d'Informació de data 8.2.2024; s'acorda aprovar el sistema de guàrdia localitzable per al Departament de Sistemes d'Informació, d'acord amb l'article 11 del Reglament de sistemes de compensació del Comú d'Encamp del 16.5.2007.

**36.- Validació de les hores extraordinàries (període 1.11.2023 al 31.12.2023):** vist l'acord de la Junta de Govern del 29.12.2010 on s'encomana al Departament de Recursos Humans la correcta aplicació dels supòsits que s'estableixen per a la realització d'hores extraordinàries (article 2.3 del Reglament de sistemes de compensació) i atès el quadre de validació d'hores extraordinàries generades del període 1.11.2023 al 31.12.2023 elaborat pel Departament de Recursos Humans; s'acorda validar les dades contingudes en la taula comparativa adjunta, fent efectiu el pagament de 5.099,12 € en concepte d'hores extraordinàries per aquest període.

**37.- Actualització de la taula salarial 2024:** vist el Decret del 20.12.2023, de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l'any 2024; vista la Disposició final segona de l'Ordinació de la funció Pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023 en què s'estableix que la banda retributiva mínima no pot ser mai inferior a l'import que resulta de l'aplicació del salari mínim interprofessional; s'acorda l'actualització de la taula salarial vigent amb la revisió del grup funcional C, nivells 1 i 2, i la publicació de l'avís corresponent al Bopa.

**38.- Demanda d'estada formativa d'un alumne del Centre de Formació Professional:** vista la demanda adreçada pel Centre de Formació Professional d'Aixovall de data 30.1.2024 i considerant l'informe favorable del director del Departament d'Esports de data 22.1.2024; s'acorda acceptar la realització de l'estada formativa de l'alumne A. T. A. , al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp del 19.2.2024 al 17.3.2024.

**39.- Demanda d'estada formativa d'un alumne del Centre de Formació Professional:** vista la demanda adreçada pel Centre de Formació Professional d'Aixovall de data 30.1.2024 i considerant l'informe favorable del director del Departament de Sistemes d'Informació de data 8.2.2024; s'acorda acceptar la realització de l'estada formativa de l'alumne S. P. B. Martinez, al Departament de Sistemes d'Informació del 20.3.2024 al 10.5.2024.

**40.- Demanda d'estada formativa d'un alumne del Centre de Formació Professional:** vista la demanda adreçada pel Centre de Formació Professional d'Aixovall de data 7.2.2024 i considerant l'informe favorable del director del Departament de Sistemes d'Informació de data 8.2.2024; s'acorda acceptar la realització de l'estada formativa de l'alumne R. P. , al Departament de Sistemes d'Informació del 26.2.2024 al 13.3.2024.

**I. COMISSIÓ D'AFERS SOCIALS I GENT GRAN (DEPARTAMENT D'AFERS SOCIALS I GENT GRAN):** vista l'acta núm. 2/24, del 13.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

**1.- Prestacions socials:** vistos els informes de valoració presentats per la treballadora social del Comú d'Encamp, tenint en compte els requisits establerts en els articles 5 i 7 del Reglament de prestacions socials del Comú d'Encamp i en aplicació dels barems establerts, s'acorda resoldre per un import global de 3.396,92 €, amb la valoració corresponent, cadascun dels expedients següents:

**Número d'expedient: SPS-1136/2024**
**Servei sol·licitat:** Llaç d'Animació d'Encamp per les vacances escolars de Carnaval
**Article:** Article 4 punt A
**Resolució:** Desfavorable
**Observacions:** Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-9119/2023
**Observacions:** Recursos econòmics suficients.

**Número d'expedient: SPS-1139/2024**
**Servei sol·licitat:** Escola bressol Els Marrecs
**Article:** Article 4 punt A
**Resolució:** Desfavorable
**Observacions:** Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-12591/2023
**Observacions:** Recursos econòmics suficients.

**Número d'expedient: SPS-1267/2024**
**Servei sol·licitat:** Llaç d'Animació i Àrea de Jovent d'Encamp per les vacances escolars de Carnaval
**Article:** Article 4 punt A
**Resolució:** Favorable 50 %
**Despesa:** 166,70 €
**Observacions:** Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-10211/2023

**Número d'expedient: SPS-1271/2024**
**Servei sol·licitat:** Escola bressol Els Esquirolets pensió completa i Àrea de Jovent d'Encamp
**Article:** Article 4 punt A
**Resolució:** Favorable 60 %
**Despesa:** 1.243,13 €
**Observacions:** Nova demanda

**Número d'expedient: SPS-1272/2024**
**Servei sol·licitat:** Foc i lloc i taxa d'higiene 2024
**Article:** Article 4 punt A
**Resolució:** Favorable 100 %
**Despesa:** 165,63 €
**Observacions:** Nova demanda

**Número d'expedient: SPS-1279/2024**
**Servei sol·licitat:** Foc i lloc i taxa d'higiene 2024
**Article:** Article 5
**Resolució:** Favorable 100 %
**Despesa:** 140,84 €
**Observacions:** Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-1076/2023

**Número d'expedient: SPS-1601/2024**
**Servei sol·licitat:** Foc i lloc i taxa d'higiene 2024
**Article:** Article 5
**Resolució:** Favorable 100 %
**Despesa:** 140,84 €
**Observacions:** Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-3705/2022

**Número d'expedient: SPS-1519/2024**
**Servei sol·licitat:** Escola bressol Els Esquirolets mitja pensió
**Article:** Article 4 punt A
**Resolució:** Favorable al 70 %
**Despesa:** 293,48 €
**Observacions:** Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-11540/2023

**Número d'expedient: SPS-1753/2024**
**Servei sol·licitat:** Escola bressol Els Esquirolets pensió completa, Llaç d'Animació i Àrea de Jovent d'Encamp per les vacances escolars de Carnaval
**Article:** Article 4 punt A
**Resolució:** Favorable al 50 %
**Despesa:** 662,05 €
**Observacions:** Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-10515/2023

**Número d'expedient: SPS-1756/2024**
**Servei sol·licitat:** Escola bressol Els Esquirolets pensió completa
**Article:** Article 4 punt A
**Resolució:** Favorable al 50 %
**Despesa:** 584,25 €
**Observacions:** Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-11585/2023

**2.- Subvencions associacions i entitats socials per l'any 2024:** vist l'informe de la directora del Departament d'Afers Socials i Gent Gran; vist l'informe número IC 20240014 d'Intervenció Comunal; s'acorda atorgar les subvencions per l'any 2024 de les associacions socials que es detallen a continuació; així mateix, d'acord amb el reglament de subvencions; s'acorda cedir gratuïtament els espais a les associacions i entitats de la parròquia, a fi de que puguin realitzar els i els actes previstos en el marc de les activitats i propostes que tinguin programades.

**J. COMISSIÓ DE TURISME (DEPARTAMENT DE TURISME):** vista l'acta núm. 2/24, del 19.2.2024, s'acorda donar curs a la proposta continguda en el punt següent:

TURISME

**1.- Demanda d'autoritzacions i cessió de material:** vista la sol·licitud E/011084-2023 de Gatzara Espectacles, SL per la celebració del festival Hivernation del 21 al 24 de març; vist l'informe del Departament de Turisme i Reactivació Econòmica núm. 2024-06; s'acorda resoldre favorablement la demanda en els termes següents:

- Organització de l'esdeveniment.
- Col·locació de 10 casetes de fusta de l'11 al 25 de març (el muntatge i desmuntatge va a càrrec de Gatzara Espectacles, SL).
- Cessió de la sala de festes del 18 al 25 de març, per fer oficina tècnica i camerino dels artistes. (s'informa a l'organitzador que és l'últim cop que es cedeix gratuïtament aquest espai).
- Neteja de l'aparcament del Bullidor del 21 al 24 març (buidatge dels contenidors de brossa/vidre/plàstic, etc.).

- Disposició de reforç de contenidors per a la recollida de residus. S'adjunta pressupost de lloguer de contenidors que Gatzara Espectacles, SL ha de liquidar directament amb el proveïdor.
- Reforç de neteja i treta de neu al accessos de l'aparcament del Bullidor i de l'escola bressol.
- Neteja de l'aparcament del Bullidor: s'ha de comunicar al sol·licitant que el servei de neteja a l'interior del Bullidor no es duu a terme des del Comú.

**K. COMISSIÓ D'HIGIENE, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA (DEPARTAMENT D'HIGIENE, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA)**: vista l'acta núm. 2/24, del 14.2.2024, s'acorda donar curs a les propostes contingudes en els punts següents:

NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS

**1.- Procediment judicial sobre la concessió del servei públic de neteja viària de treta de neu al Pas de la Casa:** vista la sentència núm. 31-2020 del 15.10. 2020, dictada pel M.I. Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, segons la qual s'estimen parcialment els recursos d'apel·lació que interposen el Comú d'Encamp, l'entitat Gestió Empresarial totes activitats, SA (Getasa) i el Sr. Rafel Casal Carboné contra la sentència dictada el 2.9.2019 per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles;

vista la nova valoració efectuada en data 7.6.2021 que consta a l'informe del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, de la qual en ressurt que l'empresa Inter Serveis Treta de Neu de les Valls ha obtingut la puntuació més alta en relació a les altres dos empreses que es van presentar al concurs en el seu dia;

vist l'Aute de data 5.6. 2023 dictat pel Tribunal de Batlles en què es requeria que el Comú d'Encamp resolgués l'adjudicació del contracte litigiós segons la valoració abans descrita;

i atès l'Aute núm. 36-2023 de data 19.12. 2023, dictat per la Sala Administrativa del M.I. Tribunal Superior de Justícia que desestimava el recurs d'apel·lació que interposa el Comú d'Encamp contra l'aute dictat per la Batllia, Secció Administrativa, el 5.6.2023;

s'acorda trametre al Consell de Comú que resolgui que en el marc del concurs públic per a la contractació d'una empresa per dur a terme els treballs de treta de neu al Pas de la Casa, a la parròquia d'Encamp, durant quatre (4) temporades amb inici el 1 de novembre del 2017, i segons l'informe de la nova valoració efectuada en data 7 de juny del 2021, li corresponia l'adjudicació dels referits treballs a l'empresa Inter Serveis Treta de Neu de les Valls.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo s'absenta i s'absté en el tractament d'aquest punt.

PARCS I JARDINS

**1.- Adquisició de material vegetal d'estiu per al sector d'Encamp:** vistos els pressupostos presentats adjunts a l'acta de la comissió; vist l'informe IHMAIA 07/24 del departament, relatiu a l'estudi de les ofertes rebudes per a l'adquisició de material vegetal per a la temporada d'estiu 2024 per al sector d'Encamp;

s'acorda adjudicar el subministrament de material vegetal d'estiu per al sector d'Encamp a les empreses Tot Natura, SL per un import de 1.963,50€, IGI inclòs i Centre de Jardineria La Grandalla, SL per un import de 5.509,71€, IGI inclòs.

**2.- Adquisició de material vegetal d'estiu per al sector del Pas de la Casa:** vistos els pressupostos presentats adjunts a l'acta de la comissió; vist l'informe IHMAIA 08/24 del departament relatiu a l'estudi de les ofertes rebudes per a l'adquisició de material vegetal per a la temporada d'estiu 2024 per al sector del Pas de la Casa;

s'acorda adjudicar el subministrament del material a l'empresa Centre de Jardineria La Grandalla, SL per un import de 4.301,51€, IGI inclòs.

**3.- Adquisició de material de reg:** vistos els pressupostos presentats adjunts a l'acta de la comissió; vist l'informe IHMAIA 09/24 del departament relatiu a l'estudi de les ofertes rebudes per a l'adquisició de material de reg;

s'acorda adjudicar el subministrament de material de reg a les empreses Tot Natura, SL per un import de 620,14€, IGI inclòs i Centre de Jardineria La Grandalla, SL per un import de 2.421,99€, IGI Inclòs.

**4.- Adquisició de sacs de terra vegetal:** vistos els pressupostos presentats adjunts a l'acta de la comissió; vist l'informe IHMAIA 10/24 del departament relatiu a l'estudi de les ofertes rebudes per a l'adquisició de sacs de terra vegetal;

s'acorda adjudicar el subministrament de sacs de terra vegetal a l'empresa Centre de Jardineria La Grandalla, SL per un import de 1.567,50€, IGI inclòs.

SOL·LICITUDS: s'acorda aprovar les propostes de resolució de les sol·licituds presentades al Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura:

- 4 sol·licituds de bonificacions de la taxa d'higiene de radicació.
- 2 sol·licituds de bonificacions de la taxa d'higiene de població.
- 6 sol·licituds de retorn de la taxa d'higiene de població.

**INFORMACIÓ**

**1.- Estadístiques de població:** s'informa de les dades comparatives del Cens de Població dels mesos de novembre i desembre del 2023.

| Data | Encamp | Pas de la Casa | Parròquia d'Encamp | Principat d'Andorra |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 10.837 | 2.160 | 12.997 | 86.018 |
| 31.10.2022 | 10.838 | 2.161 | 12.999 | 86.174 |
| 31.12.2022 | 10.887 | 2.170 | 13.057 | 86.610 |
| 31.01.2023 | 10.887 | 2.170 | 13.057 | 86.610 |
| 28.02.2023 | 10.926 | 2.192 | 13.118 | 87.061 |
| 31.03.2023 | 10.971 | 2.209 | 13.180 | 87.260 |
| 30.04.2023 | 10.946 | 2.202 | 13.198 | 87.466 |
| 31.05.2023 | 11.049 | 2.218 | 13.267 | 87.937 |
| 30.06.2023 | 11.118 | 2.250 | 13.368 | 88.504 |

| Data | Encamp | Pas de la Casa | Parròquia d'Encamp | Principat d'Andorra |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 11.154 | 2.289 | 13.443 | 88.899 |
| 31.08.2023 | 11.186 | 2.319 | 13.505 | 89.294 |
| 30.09.2023 | 11.234 | 2.346 | 13.580 | 89.529 |
| 30.11.2023 | 11.340 | 2.377 | 13.717 | 90.225 |
| 31.12.2023 | 11.336 | 2.410 | 13.746 | 90.446 |

**ALTRES QÜESTIONS**

**1.- Adjudicació del concurs públic nacional pels serveis d'una empresa especialitzada en el tractament de dades personals que proporcioni un delegat de protecció de dades i elabori i implementi un pla de treball per garantir la protecció de les dades pel Comú d'Encamp**: vist l'informe tècnic de Secretaria General; vist l'informe núm. EC2024001 de la Mesa de Contractació; s'acorda l'adjudicació del concurs públic nacional pels serveis d'una empresa especialitzada en el tractament de dades personals que proporcioni un delegat de protecció de dades i elabori i implementi un pla de treball per garantir la protecció de les dades pel Comú d'Encamp a l'empresa Win2Win, SLU per un import de 60.000€/ per 4 anys i d'acord amb la proposta tècnica corresponent.

**2.- Signatura del contracte de la nova concessió amb la societat Saetde:** s'acorda trametre al Consell de Comú facultar a l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo com a cònsol major del Comú d'Encamp per a la signatura davant de fedatari públic del contracte de concessió administrativa en règim d'ocupació privativa de béns i terrenys comunals, per la creació i explotació del domini esquiable anomenat Pas de la Casa – Pic Maià – Grau Roig;

en aquest sentit, s'entén que no hi ha cap tipus de prohibició per contractar. Tanmateix, en el negat cas que la contractació fos qüestionada pels supòsits de l'article 13 de la Llei de contractació pública, es considera que són plenament aplicables les disposicions de l'article 13.5 de l'esmentada llei.

**3.- Recurs contenciós-administratiu núm. 2000030/23 instat per la Societat Saetde contra el Comú d'Encamp:** vist el recurs presentat; s'acorda trametre al Consell de Comú l'aprovació del document de transacció extrajudicial adjunt i signar-lo davant de fedatari públic.

**4.- Demanda de filmació a la zona del llac d'Engolasters:** vista la demanda presentada en data 13.2.2024 per la Sra. Maria Caminal, en la qual sol·licita realitzar una filmació a la zona propera del llac d'Engolasters, concretament al costat del Bosc Aventura prevista pel dia 23.2.2024 al matí, en la qual es seguiria a un noi caminant pel bosc amb un equip de càmera molt reduït, amb menys de deu persones en total; vista la documentació presentada; s'acorda autoritzar la filmació i informar a la Comissió de Cultura, Infància i Joventut.

**3.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES PROPOSTES D'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN**

**1.- Delegació de signatura per les notificacions de les denúncies: (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024):** vist el que disposa l'article 34 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració; vist el text refós de

la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, i el reglament d'aplicació dels tributs de l'11.2.2015; vista la proposta del Decret de delegació de signatura al Sr. M. D. C. , oficial del Servei de Circulació d'Encamp, amb el carnet professional número 2.043, per notificar els documents següents:

- Denúncies en el marc de la incoació dels procediments sancionadors en aplicació del que preveu l'article 2 de l'Ordinació reguladora del procediment de sancions d'estacionament i circulació imposades pel Comú d'Encamp i la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació.

Es proposa l'aprovació del Decret de delegació de la signatura per la notificació de denúncies al Sr. M. D. C., oficial del Servei de Circulació d'Encamp, amb el carnet professional número 2.043.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

**2.-Modificació de l'estructura organitzativa del Comú d'Encamp: (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024)** vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans del 7.2.2024 i l'informe del director del Departament d'Esports de data 8.2.2024; es proposa l'aprovació següent:

- La supressió del Departament de Finances i el trasllat de les seves funcions a la Secretaria General.
- La modificació de l'organigrama funcional de la Secretaria General.
- La modificació de l'organigrama funcional del Departament d'Esports.
- La modificació del decret d'estructura organitzativa del Comú d'Encamp del 18.1.2024.

La Sra. Marta Pujol anuncia que des del seu grup s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta ja que aquesta modificació es fa en relació amb una estructura en la qual ja van votar en contra, perquè ells haurien estructurat el comú de manera diferent, creant una nova conselleria d'habitatge i també un nou Departament d'Habitatge, i per tant, es senten més còmodes amb l'abstenció.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
de l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU i l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA
del grup polític Avancem.

**3.-Finalització de la comissió de serveis del Sr. J. B. M. , director del Departament de Finances (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024):** vist l'acord de la Junta de Govern del 24.3.2022 en què s'aprova l'adscripció en comissió de serveis del Sr. J. B. M., funcionari de l'Administració General, al Departament de Finances del Comú d'Encamp per un període de 4 anys, prorrogables 2 anys suplementaris; vist que el Consell de Comú del passat 18.1.2024 va aprovar el nomenament del Sr J. B. M.com a director del Departament de Finances d'acord amb l'establert a l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023; vist que en la sessió del Consell de Comú del 29.2.2024 es preveu el nomenament del Sr. J. B. M. com a secretari general del Comú d'Encamp; s'acorda finalitzar la seva comissió de serveis, amb efectes el

proper 1.3.2024; i es proposa el cessament del Sr. J. B. M.de les seves funcions de director del Departament de Finances d'acord amb l'article 43 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, i amb efectes l'1.3.2024.

La Sra. Marta Pujol diu que de la mateixa manera s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta, ja que també es tracta d'un canvi estructural en el qual el Sr. B. passa a ser el secretari general del Comú d'Encamp. Entenen que és un càrrec de confiança, per tant és de caràcter polític, i consegüentment també s'abstenen.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
de l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU i l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA
del grup polític Avancem.

**4.- Procediment judicial sobre la concessió del servei públic de neteja viària de treta de neu al Pas de la Casa (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024):** vista la sentència núm. 31-2020 del 15 d'octubre del 2020, dictada pel M.I. Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, segons la qual s'estimen parcialment els recursos d'apel·lació que interposen el Comú d'Encamp, l'entitat Gestió Empresarial totes activitats, SA (Getasa) i el Sr. Rafel Casal Carboné contra la sentència dictada el 2 de setembre de 2019 per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles;

vista la nova valoració efectuada en data 7 de juny del 2021 que consta a l'informe del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, de la qual en ressurt que l'empresa Inter Serveis Treta de Neu de les Valls ha obtingut la puntuació més alta en relació a les altres dos empreses que es van presentar al concurs en el seu dia.

vist l'Aute de data 5 de juny del 2023 dictat pel Tribunal de Batlles en què es requeria que el Comú d'Encamp resolgués l'adjudicació del contracte litigiós segons la valoració abans descrita;

i atès l'Aute núm. 36-2023 de data 19 de desembre del 2023, dictat per la Sala Administrativa del M.I. Tribunal Superior de Justícia que desestimava el recurs d'apel·lació que interposa el Comú d'Encamp contra l'aute dictat per la Batllia, Secció Administrativa, el 5 de juny del 2023;

Es proposa que es resolgui que en el marc del concurs públic per a la contractació d'una empresa per dur a terme els treballs de treta de neu al Pas de la Casa, a la parròquia d'Encamp, durant quatre (4) temporades amb inici el 1 de novembre del 2017, i segons l'informe de la nova valoració efectuada en data 7 de juny del 2021, li corresponia l'adjudicació dels referits treballs a l'empresa Inter Serveis Treta de Neu de les Valls.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sr. Nino Marot Crespo s'absenta i s'absté en el tractament d'aquest punt.

L'Hble. Sr. Nino Marot Crespo anuncia que s'absté en l'aprovació d'aquesta proposta per relació familiar.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció de l'Hble. Sr.
Nino Marot Crespo.

**5.- Signatura del contracte de la nova concessió amb la societat Saetde (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024):** es proposa facultar a l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo, com a cònsol major del Comú d'Encamp, per a la signatura davant de fedatari públic del contracte de concessió administrativa en règim d'ocupació privativa de béns i terrenys comunals, per la creació i explotació del domini esquiable anomenat Pas de la Casa – Pic Maià – Grau Roig;

en aquest sentit, s'entén que no hi ha cap tipus de prohibició per contractar. Tanmateix, en el negat cas que la contractació fos qüestionada pels supòsits de l'article 13 de la Llei de contractació pública, es considera que són plenament aplicables les disposicions de l'article 13.5 de l'esmentada llei.

La cònsol major explica que la signatura d'aquest contracte de la nova concessió, no només es durà a terme la signatura, en tant que cònsol, sinó que han decidit fer la signatura davant de fedatari públic amb la finalitat de donar la rellevància que es mereix aquest contracte de concessió del nou domini esquiable de la parròquia d'Encamp.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

**6**.- **Recurs contenciós-administratiu núm. 2000030/23 instat per la Societat Saetde contra el Comú d'Encamp (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024):** vist el recurs presentat; es proposa l'aprovació del document de transacció extrajudicial adjunt i signar-lo davant de fedatari públic.

La cònsol major explica que pel que fa a aquest punt, es va acordar signar-lo davant notari i recorda que aquest document de transacció ja estava pactat per les dues parts

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

**7.- Marc pressupostari del Comú d'Encamp 2024-2027 (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024):** vist el que preveu l'article 11 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal; es proposa el marc pressupostari general pel temps d'aquest mandat, per al seu estudi i revisió.

La cònsol major dona la paraula al Sr. Jordi Martínez, interventor comunal.

L'interventor comunal presenta la memòria explicativa del projecte de pressupost del Comú d'Encamp per l'any 2024 on es detallen els aspectes més rellevants i les variacions més significatives en relació al pressupost de l'any 2023. Aquesta memòria acompanya l'ordinació de pressupost del Comú d'Encamp per a l'any 2024.

Explica que atès el que disposa l'article 11.1 de Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal: " *1. L'elaboració i l'aprovació dels pressupostos anuals de les administracions, els comuns, els*

*organismes i les entitats subjectes a la present Llei s'han d'ajustar a un marc pressupostari general que cobrirà el període de mandat i que haurà de complir amb els requisits i condicions establerts en la present Llei"*. El Comú d'Encamp ha d'aprovar el projecte de pressupost de l'any 2024 dins del marc pressupostari pel període de mandat 2024 – 2027, que ha de ser aprovat prèviament.

Posa en relleu que el pressupost equilibrat per a l'exercici 2024 se situa en 37.494.744,85 euros, que representa un increment reducció del 9,06% respecte del pressupost de l'any 2023.

1. **Pressupost d'ingressos**

Els ingressos que es preveuen obtenir al llarg de l'exercici són de 37.494.744,85 euros, dins els quals hi ha previsions d'ingressos corrents per un import de 25.807.618,85 euros, ingressos de capital per un import de 10.170.028,15 euros i ingressos d'operacions financeres per un import de 1.517.097,85 euros.

La variació dels diferents capítols d'ingressos, respecte el pressupost 2023, és la següent:

- Capítol I d'impostos directes, 3.780.300,00 euros, presenta una sensible reducció del 0,66%, després d'haver realitzat un ajust a la baixa de l'impost sobre la construcció, menys 0,2 M€, i de l'impost sobre activitats econòmiques. Aquestes reduccions es compensen amb l'increment de l'impost sobre rendiments arrendataris, l'impost sobre la propietat i l'impost del foc i lloc.
- Capítol II d'impostos indirectes, 1.300.000 euros, que inclou exclusivament l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP). Es manté la mateixa dotació que l'any 2023, tot i que la recaptació real ha estat superior, 1,7M€.
- Capítol III de taxes i altres ingressos, 7.148.307,00 euros, s'incrementa un 5,96%. Aquesta variació ve determinada, principalment, per l'increment de la recaptació prevista en els aparcaments del poble d'Encamp i altres ocupacions de la via pública, més 0,35M€.
- Capítol IV de transferències corrents, 2.407.979,85 euros, presenta una disminució del 30,41%, per l'efecte de la distribució de l'import de les transferències rebudes de Govern, en el marc de la Llei qualificada de transferències als comuns, en la proporció adequada per garantir el principi de suficiència dels recursos corrents per finançar despeses corrents.
- Capítol V d'ingressos patrimonials, 11.171.032,00 euros. Aquest capítol experimenta un fort increment degut principalment a l'augment del cànon de la concessió administrativa d'explotació del domini esquiable de la parròquia, més 1,5 M€. També hi contribueixen els dividends a percebre per la societat GASOPAS, que es situen 0,6 M€ per sobre de l'any anterior.
- Capítol VII de transferències de capital, 10.170.027,15 euros, en aquest capítol s'hi comptabilitzen les cessions econòmiques de terreny i la part de transferència de Govern que no es destina a ingressos corrents. Les cessions econòmiques es redueixen un 33% en línia amb la reducció de l'impost sobre la construcció degut a una possible moderació del sector que ha viscut un any 2023 de molta activitat. En relació amb les transferències de Govern, es detalla més endavant la seva previsió i repartiment dins del pressupost.

- Capítol IX de passius financers, es preveu la contractació de nou endeutament per un import de 1.517.094,85 euros per fer front a les necessitats de finançament del capítol 6 del pressupost de despeses.

Detall transferències de Govern

- En el marc de la Llei qualificada de transferències als comuns, s'ha inclòs en el pressupost 2024 del Comú d'Encamp la previsió d'ingressos que es detalla a continuació:

  - ✓ Previsió transferència 2024: 10.450.000 €

- En aquest pressupost no s'incorpora l'import pendent de regularitzar en la transferència del 2017, atès el litigi que es troba pendent de resolució.

- L'increment respecte l'any 2023, és del 7,7 % atesa la previsió de creixement positiu de la taxa de variació del PIB.

- La distribució prevista d'aquests ingressos, per finançar les operacions del pressupost de despesa, és la següent:

  - ✓ Ingressos corrents:18,88%
  - ✓ Ingressos de capital:81,12%

- En el concepte de transferències de Govern s'hi ha incorporat també, el finançament de l'obra de construcció del vial d'accés al CRAMEA segons conveni, per un import de 1,46 M€.

2. **Pressupost de despeses**

Manifesta que en tractar-se d'un pressupost equilibrat, l'estat de despeses ascendeix també a 37.494.744,85 euros, que es desglossa en 25.807.618,85 euros per a crèdits de despeses corrents, crèdits per a despeses de capital per un import de 10.220.480,00 euros, corresponents a inversions reals, i despeses financeres que inclouen uns passius financers d'amortització d'endeutament de 1.459.843,82 euros.

Detalla la variació dels diferents capítols de despeses, respecte el pressupost 2023:

- Capítol I de despeses de personal, 12.460.682,15 euros, s'incrementa en un 10,10%. La dotació pressupostària d'aquest capítol és el resultat de l'aplicació de diferents moviments de personal, on destaquen 7 baixes de treballadors indefinits, 4 dels quals s'han acollit al programa de jubilació voluntària que, a la vegada, es veurà reduït en 5 persones i, 6 altes de treballadors indefinits. Les noves incorporacions s'han dotat parcialment atès que l'inici dels diferents contractes es situaria durant l'any 2024. Tanmateix, l'increment del capítol ve determinat per l'aplicació d'un increment del 2,6% en concepte de variació real de l'IPC 2022 (7,1%), respecte la previsió pressupostària inicial (4,5%), i la variació de l'IPC 2023 que s'ha situat en el 4,6%.

El concepte 163 de formació s'ha incrementat un 14,3%, i es situa en 80.000 euros.
En relació amb el programa de jubilació anticipada voluntària s'informa que, des de la seva creació a l'any 2007, s'hi han adherit 48 persones, incloses les 4 noves altes, de les quals 29 continuen actives i 5 d'aquestes seran baixa durant l'any 2024.

- Capítol II de despeses en béns corrents i serveis, 11.477.456,14 euros, s'incrementa en un 10,15%. Aquest capítol es veu especialment afectat per l'efecte de l'actual conjuntura econòmica amb l'increment generalitzat de preus que s'està experimentant des del primer trimestre del 2022. Així, els contractes vigents indexats a l'IPC s'incrementaran un 4,6%. Aquest increment s'afegeix al 7,1% experimentat l'any 2023. Amb especial atenció als contractes de gestió de residus que tenen en compte també els preus del sector de l'energia. Per conceptes, destaquen els de manteniment i conservació, més 17,58%, subministraments, més 9,57%, i treballs realitzats per altres empreses, més 10,74%.

- Capítol III de despeses financeres, 1.031.806,00 euros, s'incrementa un 32,13% 2023, atès que es preveu una major utilització de les línies de crèdit per suportar els dèficits temporals de tresoreria.

- Capítol IV de transferències corrents, 837.674,56 euros, important reducció del 49,65% degut a la desaparició de l'aportació a la societat Funitel d'Encamp, SAU per un import de 880.000 euros. Si no tenim en compte aquesta aportació, la variació d'aquest capítol respecte l'any anterior es situaria en el +3,24%, entre altres motius, per la incorporació de nous ajuts per a la millora de l'accés a l'habitatge de 50.000 euros.
- Capítol VI, d'inversions reals, 10.220.480,00 euros. Es mostra la presentació amb del detall de les inversions més destacades.

  Cal assenyalar que aquestes inversions estan incloses en el marc pressupostari del Comú d'Encamp per al període 2024 – 2027.
- Capítol IX de passius financers, inclou l'amortització de capital dels préstecs vigents per un import total de 1.466.646,00 euros, aquesta dotació es situa sensiblement per sobre, +0,47%, de la dotació de l'any 2023.

3. **Característiques tècniques**

El projecte de pressupost per a l'exercici 2024 del Comú d'Encamp, s'ha elaborat d'acord amb els objectius del marc pressupostari del Comú d'Encamp pel mandat 2024-2027 i a les disposicions previstes per la Llei 36/2021 de les finances comunals i la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostaria i fiscal.

Conclou la seva intervenció dient que sota el marc de la Llei 36/2021 de les finances comunals són d'aplicació l'Ordinació del pressupost per a l'exercici 2024, l'Ordinació tributaria 2024 i l'Ordinació de preus públics 2024, així com la resta d'ordinacions i reglaments comunals.

s'aprova aquesta proposta per majoria amb els vots en contra del grup polític "Avancem".

**8.- Projecte de Pressupost per a l'any 2024 (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024):** es proposa l'aprovació del projecte de pressupost del Comú d'Encamp per l'any 2024, amb un import equilibrat de 37.494.744,85€.

s'aprova aquesta proposta per majoria amb els vots en contra
del grup polític "Avancem".

**9.- Incorporació de romanents del pressupost 2023 (acta 3/24 de la Junta de Govern del 22.2.2024):** vista la relació de compromisos pendents de liquidar a 31.12. 2023; es proposa l'aprovació de l'Ordinació de suplement de crèdit d'incorporació de romanents de l'any 2023 al pressupost 2024, per un import total de 6.455.169,37€.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

## 4. CESSAMENT DE LA SECRETÀRIA GENERAL DEL COMÚ.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 15 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa el cessament de la Sra. C. P. C. del càrrec de secretària general del Comú;

La cònsol major agraeix a la Sra. P. que hagi acceptat el càrrec de secretària general provisionalment, i li agraeix la feina realitzada. Així mateix, celebra que continuï formant part de l'equip tècnic, com a Adjunta a Secretaria, i per tant, l'encoratja a continuar treballant pel Comú d'Encamp.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
de l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU i l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA
del grup polític Avancem.

## 5. NOMENAMENT I PRESA DE JURAMENT DEL SECRETARI GENERAL DEL COMÚ.

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 15 de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns*, proposa el nomenament del Sr. JORDI BABI MONTELLÀ per al càrrec de secretari general del Comú;

Així mateix es proposa aprovar el Decret de delegació de signatura:

La cònsol major, d'acord amb el que disposa l'article 34 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració; vist el que disposa el text refós la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, i el Reglament d'aplicació dels tributs de l'11 de febrer del 2015; el que disposen els articles 15 a 18 de l'Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns, del 3 de novembre del 2011;

atesa la voluntat d'agilitar els tràmits administratius i de les certificacions sol·licitades al Comú d'Encamp; proposa la delegació de signatura al Sr. JORDI BABI MONTELLÀ, secretari general, amb efectes a partir del dia 1 de març del 2024, dels documents següents:

decrets de sol·licituds i altres peticions adreçades al Comú d'Encamp resoltes per la Junta de Govern o pel Consell de Comú, així com els avisos o edictes que se'n derivin, certificats sobre deute i certificats tributaris i diferents certificats.

Així mateix, proposa la delegació de signatura a la Sra. CRISTINA PRAT CODINA, adscrita a Secretaria General, dels documents establerts en el punt anterior, i de tots aquells altres que són competència del secretari general, en cas d'absència o impediment d'aquest.

Tanmateix, el Consell de Comú acorda la consegüent revocació dels poders notarials de representació del Sr. ALEJANDRO MORA ESTEBAN, així com l'atorgament de poders notarials de representació del Sr. JORDI BABI MONTELLÀ.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció
de l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU i l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA
del grup polític Avancem.

A continuació, la cònsol major, proveïda de la medalla d'autoritat, procedeix a prendre jurament del Sr. JORDI BABI MONTELLÀ, com a secretari general del Comú, seguint la fórmula següent:

"- *Vós,* JORDI BABI MONTELLÀ*, que heu estat nomenat secretari general del Comú, jureu o prometeu acatar la Constitució i l'ordenament jurídic del nostre país i exercir les tasques pròpies d'aquest càrrec amb honestedat, professionalitat i lleialtat vers el Comú d'Encamp?*

*- Sí, ho juro.*

*- Doncs si així ho feu, bon andorrà sereu!"*

I, en acabar, la cònsol major li lliura una insígnia amb l'escut d'or d'Encamp.

La cònsol major agraeix al Sr. Babi que hagi acceptat ser el secretari general del Comú d'Encamp, ja que és una persona amb una gran vàlua professional, amb experiència dins l'Administració Pública i un gran coneixedor de la parròquia d'Encamp.

## 6.- PRECS I PREGUNTES

Els Hbles. Srs. Marta Pujol Palau i José Luis Agudo Garcia, consellers de Comú del grup "Avancem", d'acord amb el que disposa l'article 23 de l'Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels comuns, sol·liciten que les preguntes següents s'incorporin a l'apartat de precs i preguntes de l'ordre del dia de la sessió de Consell de Comú del 29 de febrer del 2024.

Preguntes, amb la transcripció literal, que es formulen a l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo, cònsol major:

*1. Després d'haver renunciat a desenvolupar el projecte guanyador del concurs d'idees sobre la dinamització de les Pardines i l'estany d'Engolasters en el mandat passat, i de dir en campanya electoral que no es duria a terme aquell projecte, ens preocupa que ara es vulgui reprendre la intervenció en aquests indrets de la nostra parròquia, com ha fet públic la Sra. cònsol en declaracions als mitjans de comunicació i s'ha comentat també a la Comissió de Reactivació Econòmica. A què obeeix aquest canvi? Quin interès pot tenir la majoria a dur a terme aquesta idea quan el seu electorat no va votar aquest projecte, ja que no formava part del seu programa electoral? No s'ha plantejat que l'interès general dels encampadans és preservar i respectar l'entorn natural de la nostra parròquia?*

*2. També s'ha fet públic que el Comú no posarà límits a la construcció perquè es considera que l'estudi de capacitat de càrrega no impedirà el creixement urbanístic, i que a Encamp no s'ha arribat a construir tant com en altres parròquies. És a dir, es continuaran atorgant llicències sense un estudi i una anàlisi previs i sense tenir clar si es podran garantir els subministraments i els serveis bàsics, perquè la majoria es basa en opinions o percepcions subjectives i no en dades concretes. Quan disposarem de l'estudi de capacitat de càrrega? Els cònsols i els consellers de la majoria es comprometen a esperar el resultat i aplicar les recomanacions que se'n derivin?*

*3. Quins criteris d'eficiència econòmica i energètica s'han aplicat en el projecte de pressupost per a la contractació dels serveis de subministrament dels diversos proveïdors?*

La cònsol major respon a la primera pregunta que hi ha una confusió per part del grup "Avancem", ja que no hi ha hagut cap canvi d'opinió en aquest aspecte, mai han renunciat a aquest projecte de les Pardines, ni en el mandat anterior, ni durant la campanya electoral, ni per part dels consellers i conselleres actuals de la majoria comunal. Afegeix que quan fan referència a quin és l'interès que pot tenir la majoria comunal per dur a terme aquesta idea, quan el seu electorat no ha votat aquest projecte i no forma part del programa electoral, llegeix textualment el punt del programa d'Units per al Progrés que van presentar a les eleccions del passat mes de desembre, en l'apartat d'economia i turisme on van especificar:

"*continuarem analitzant la viabilitat del desenvolupament de la zona de les Pardines com un atractiu turístic sostenible i de natura per reforçar l'entorn del llac d'Engolasters. Amb l'execució d'aquest projecte, ens comprometem a preservar el nostre patrimoni natural del camí de les Pardines i conservar aquest indret com una zona de tranquil·litat, natura i esport per a la ciutadania*".

A banda d'això, diu que si busquen a l'hemeroteca, comprovaran que no han canviat ni de discurs ni de parer, sinó que han estat coherents amb els compromisos adquirits. Recorda que el dia 7 de desembre, durant la campanya electoral, li van fer una entrevista al Diari d'Andorra, en tant que candidata a cònsol per a Units per al Progrés, i llegeix textualment el que li van demanar:

"*Recuperaran el projecte de les Pardines?*
*Tenim molt clara la premissa dels ciutadans, que és la preservació del camí i ho complirem, i això no impedeix que es puguin estudiar altres alternatives*".

Recorda que el dia 12 de desembre, en campanya electoral, també li van fer una entrevista al Diari Bon dia, com a candidata d'Units per al Progrés, on li van preguntar textualment:

*"Aposten per turisme de qualitat i sostenible? Que passarà amb Engolasters? Primer de tot, entonar el mea culpa, no vam ser capaços d'explicar el que la majoria volia fer a les Pardines. Tenim molt clar que les Pardines té un atractiu natural per si sol i que en cap cas volem que això canviï. Ara bé, hi ha alternatives i altres activitats que no han de ser contràries al que la gent va a buscar i que pot fer que també hi hagi reactivació econòmica i siguem un punt d'atracció. S'ha de buscar aquest equilibri, i sinó existeix, el Comú d'Encamp no tirarem endavant un projecte que pugui posar en perill l'atractiu de les Pardines. Això ho tenim clar"*

Per acabar, diu que tot i que no ho citarà textualment perquè va ser el dia 7 de desembre, en campanya electoral, en el marc del debat a la Cadena Ser, van demanar quin era el punt de vista d'Avancem i d'Units per al Progrés en relació amb les Pardines. No obstant això, recorda que les conclusions per part de la Sra. Pujol van que ser si la intenció és aquesta i la voluntat és fer un projecte respectuós amb el medi ambient i també amb la voluntat dels ciutadans, penso que ens entendrem perfectament.

Conclou, ja que no es vol estendre més i no ha volgut anar a buscar altres declaracions, posant en relleu que l'electorat sí que va votar tirar endavant amb la viabilitat per desenvolupar un projecte a les Pardines, i sí que es tindrà en compte que el projecte sigui respectuós amb el medi ambient i també amb la voluntat dels ciutadans.

La Sra. Pujol respon que tant en el programa electoral com en totes les intervencions en campanya electoral, es remarcava molt més el respecte en l'entorn natural, que no la voluntat d'intervenir-hi. Per tant, entenen que si es duu a terme qualsevol intervenció, serà la mínima i no tindrà res a veure amb el projecte que s'havia presentat, i que havia resultat guanyador en aquell famós concurs d'idees del mandat anterior, que va rebre un ampli rebuig i, a més a més fins i tot va provocar votacions en algunes plataformes que van derivar en una renúncia a tirar-ho endavant en aquell moment. Conclou que entenen que no es tracta de reprendre cap d'aquelles idees o d'aquell projecte d'idees.

La cònsol major manifesta que és una interpretació que ells fan de les seves paraules i reitera que ella sempre ha deixat ben clar que hi ha la voluntat de la reactivació econòmica a la zona de les Pardines, i també hi ha la clara voluntat i així ho ha dit sempre la voluntat dels consellers de respectar la decisió dels ciutadans de respectar el camí de les Pardines i això no impedeix que es puguin buscar altres alternatives, en altres zones perquè no només cal parlar del camí. Per altra banda, sempre han entonat *el mea culpa* per no saber explicar el que s'esperava. Insisteix que era un concurs d'idees i no anava més enllà que això. El comú d'Encamp volia donar possibilitat a les empreses perquè poguessin aportar idees al comú i aquest dugui a terme una anàlisi del que es podia efectuar a les Pardines, evidentment, escoltant a la ciutadania i recorda que ja és el que es va fer. Posa en relleu que a partir d'ara, a través de la Comissió de Reactivació Econòmica, la qual s'ha dotat amb una partida de 10.000 euros amb la finalitat de continuar amb aquest estudi de viabilitat a la zona de la Pardines. Posa en relleu que en cap cas van renunciar a aquest projecte ni en

el mandat anterior ni en aquest i reitera que continuen treballant en aquest projecte, buscant una viabilitat que considera que és important i com sempre han dit no poden dependre de l'estació d'esquí com a reactivació econòmica de la parròquia sinó que cal buscar altres atractius per als 365 dies de l'any.

Conclou la seva intervenció insistint que seran molt respectuosos amb la decisió dels ciutadans així com també seran molt respectuosos amb el camí de les Pardines que per si sol ja és un atractiu tant pels turistes com pels ciutadans.

En resposta a la segona pregunta, la cònsol major deixa clar que les declaracions que fa, en tant que cònsol major, als mitjans de comunicació són per explicar la realitat de la parròquia. Concretament a la parròquia d'Encamp no s'ha desenvolupat amb el mateix ritme que a la resta de parròquies i això és una obvietat. Tot i això, posa en relleu que quan fa declaracions sempre ho fa tenint en compte la informació de la qual disposa com a mandatària. En aquest cas, les primeres informacions dels estudis de capacitat de càrrega apunten clarament que la parròquia d'Encamp, en els darrers quinze anys, no ha tingut una evolució i un desenvolupament com a la resta de parròquies. Per tant, reitera que en tant que cònsol major d'Encamp, fa unes declaracions objectives explicant per què no es pot comparar Encamp amb la resta de parròquies.

Pel que fa a la pregunta de si es continuaran atorgant llicències sense un estudi i una anàlisi previs, i sense tenir clar si es podran garantir els subministraments i els serveis bàsics, perquè la majoria es basa en opinions o percepcions subjectives i no en dades concretes, els vol tranquil·litzar perquè mai s'ha atorgat una llicència sense una anàlisi prèvia i sense garantir els subministraments i els serveis bàsics perquè el Departament d'Urbanisme analitza totes les llicències. No obstant això, ressalta que una planificació de desenvolupament urbanístic també depèn del POUPE. A tall d'exemple, explica un fet verídic, i recorda que fa dos mandats, el Departament d'Urbanisme va atorgar una llicència d'un pla parcial, concretament a CABECA, on es va realitzar un abastament d'aigua i de serveis bàsics, com poden ser els residuals, i on es va posar un condicionant en aquest pla parcial, aquesta unitat havia de ser autònoma de la xarxa d'aigua i dels residuals del comú d'Encamp. Per tant, quan es va donar la llicència a aquest pla parcial es va obligar al fet que desenvolupessin i garantissin el seu propi abastament d'aigua on es van fer anàlisi per saber si certament hi havia capacitat d'aigua en aquella zona, i a més a més, se'ls va obligar a fer tres pous per garantir-se l'aigua en aquell pla parcial. A més, han hagut de construir una depuradora pels residuals. No obstant això, posa en relleu que en el cas que no haguessin dut a terme aquestes actuacions, el comú d'Encamp mai els hagués donat la llicència, ja que amb la xarxa actual d'aigua o de residuals no podien donar serveis a aquest desenvolupament. Per tant, reitera que el comú d'Encamp no atorga llicències basant-se en opinions o percepcions subjectives com estan manifestant, i a més, deixa clar que no són els polítics els que fan la feina tècnica sinó els tècnics del comú Encamp, que analitzen i la sotmeten la informació a aprovació de les comissions i de la Junta de Govern. Per continuar tranquil·litzant-los, també explica que les llicències han de complir el que estipula la disposició transitòria cinquena de la Llei General d'Ordenament del Territori i d'Urbanisme (LOGTU) des que es va fer el nou decret fins que hi hagi els estudis de capacitat de càrrega, que estableix clarament que els nous plans parcials de projectes d'urbanització i atorgament de llicències d'obra nova plana queden condicionats a l'obtenció d'un informe favorable per part dels ministeris competents en matèria d'urbanisme i medi ambient del Govern

d'Andorra a banda dels informes que el comú d'Encamp ha d'emetre per garantir la viabilitat dels serveis bàsics.

Per tant, reitera que no s'atorga cap llicència que no compleixi la llei, que no compleixi els decrets i que no compleixin amb els serveis bàsics. Per tant, no atorguen mai llicències segons percepcions o opinions dels polítics de la majoria sinó que es donen d'acord amb els criteris tècnics dels professionals de casa comuna.

En relació amb la pregunta relativa a quan disposaran dels estudis de càrrega, recorda que aquests estudis per part del comú d'Encamp es van demanar a través d'un concurs amb quatre comuns: Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, la Massana i Encamp. Espera disposar dels resultats d'aquest estudi a final del mes de març. Diu que aquests estudis es basen en la realitat existent a la parròquia, s'han analitzat els recursos disponibles així com el desenvolupament dels darrers cinc anys i una projecció dels futurs deu anys que han de dir les conclusions d'aquests estudis de capacitat de càrrega justament per saber quina és la situació actual, que cal fer en els propers deu anys tant pel que fa al comú com pel que fa al Govern. Com a exemple posa el cas que, a nivell d'aigua, el comú d'Encamp per garantir-ne el desenvolupament en els deu anys que venen, hauria de fer tres nous pous d'aigua i un dipòsit i el Govern hauria de fer una depuradora a la sortida d'Encamp per depurar el que prové tant d'Encamp com de Canillo. Una vegada es tinguin els estudis de càrrega, es traslladaran aquests resultats al Govern, on es posaran en comú de totes les parròquies i s'analitzaran els resultats amb la finalitat de poder fer les modificacions corresponents al POUPE i fer les inversions que pertoquin tant per part dels comuns com per Govern per tirar endavant la modificació de les directrius d'ordenament del territori.

Pel que fa a la darrera pregunta, els cònsols i els consellers de la majoria es comprometen a esperar els resultats i aplicar les recomanacions que se'n derivin. Diu que sobreentén de la pregunta que el que es demana és si es comprometen a efectuar les recomanacions dels estudis de càrrega, diu que si és així, respon que evidentment es comprometen a fer-ho com ho fan amb tots els projectes. Si no és aquest el sentit de la pregunta, demana si li poden precisar en quin sentit és.

La Sra. Marta Pujol respon que el sentit de la pregunta és el que ha respost la cònsol major. Altrament, aprofita per manifestar que el que no els tranquil·litza és el de comparar la parròquia d'Encamp amb la resta de parròquies i dir que a Encamp s'ha construït menys o que ha crescut menys i, per tant, té més marge. Diu això perquè si consideren que les altres parròquies ho han fet pitjor no considera que Encamp té marge per continuar fent-ho malament. Creu que és l'argument que si cada projecte urbanístic és analitzat tècnicament, hi ha uns informes favorables, etc. Considera que està bé que hi siguin, però sap que cada vegada que hi ha més risc de sequera, neva menys, plou menys, etc. I, per tant, tot això és una amenaça real que existeix amb el canvi climàtic. A tall d'exemple diu que quan es fa una conferència sobre el clima i sobre el canvi climàtic, sempre hi ha països que no es volen comprometre a res perquè diuen que uns encara no han crescut i tots els altres ja han crescut molt i ja han contaminat uns més que d'altres. En conclusió, aquesta actitud de dir com no hem construït com la resta, ja que encara hi ha marge de construcció, ja s'ha vist el resultat i el rebuig que ha provocat en la població. Conclou que tenint en

compte que a finals del mes de març tindran l'estudi de capacitat de càrrega considera que tampoc hi haurà gaire marge d'aprovar grans projectes de construcció.

La cònsol major continua pensant que la Sra. Pujol interpreta les seves paraules com li convé, ja que en cap moment ha dit el que ha manifestat la Sra. Pujol. Aclareix ni compara Encamp amb altres parròquies que han crescut més ni espera que Encamp sigui com Escaldes-Engordany ni Andorra la Vella perquè Encamp està molt lluny d'aquesta realitat. De fet, el POUPE d'Encamp no ho permet i, per tant, encara les declaracions de la Sra. Pujol són molt alarmistes, reitera que en cap cas diu que el que la Sra. Pujol està manifestant.

En resposta a la tercera pregunta que han entrat, diu que si interpreta bé la pregunta, es refereixen al que estipula l'article 1.4 de la nova Llei de la contractació pública i llegeix textualment:

*En tota contractació pública s'han d'incorporar transversalment i preceptivament criteris socials i mediambientals sempre que tinguin relació amb l'objecte del contracte, amb la certesa que la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics. També s'ha de facilitar l'accés a la contractació pública de les microempreses, les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses d'economia social.*

Per tant, conclou confirmant que, certament, des del comú d'Encamp han incorporat en els plecs de bases el que estableix la Llei de la contractació pública en matèria d'eficiència econòmica. Demana si li poden confirmar si la pregunta fa referència a aquest tema ja que no li queda clar.

El Sr. José Luís Agudo respon que, en relació amb les preguntes anteriors, no posen en dubte als tècnics del comú, però tenint en compte el nombre de grues que hi ha, els fa por. No obstant això, agraeix les explicacions de la cònsol major, que els han tranquil·litzat que la majoria comunal no agafi com a model les altres parròquies.

En relació amb la darrera pregunta diu que evidentment la llei es compleix al 100%, però ells es refereixen a l'eficiència econòmica, és a dir, intentar trobar alternatives per a l'estalvi. Continua explicant que encara que hi hagi unes normes que s'han de complir, en l'àmbit pressupostari marcat per Govern, però tenint en compte la quantitat de serveis existents, a finals d'any suposen molta despesa. No obstant això, considera adient buscar aquesta eficiència en la demanda de pressupostos. A tall d'exemple, parla del gasoil, diu que amb aquest es pot arribar fins a un estalvi del 20%, i és clar, si són centenars d'euros al cap de l'any en despesa, que és inevitable, doncs aquesta gestió de trobar alternatives en el moment de treure un concurs públic, donant opció a més empreses i no estar molt lligat durant cert temps a una sèrie de subministraments, pot facilitar i ajudar molt a millorar la despesa comunal. A més, diu que es pot aprofitar aquest estalvi per destinar-lo a altres projectes com són les ajudes socials o l´habitatge sense haver de reduir altres partides, sinó que deriven de l'estalvi de proveïdors. Conclou que són petits gestos, que al cap i a la fi, donen molt bons resultats.

Afegeix que encara que l'interventor comunal ha fet una molt bona explicació del pressupost, les accions per a l'estalvi aparentment no surten reflectides. Conclou la seva intervenció especificant que la pregunta va referida en aquest sentit de buscar aquest tipus d'estalvi, sempre que tothom s'hi impliqui.

La cònsol major respon que certament l'interventor en l'explicació que ha fet avui no ha fet èmfasi en aquest aspecte, però en les comissions en les quals han participat s'ha explicat amb més detall totes les mesures i tots els projectes que s'han fet un estalvi d'aproximadament 50.000€. Pel que fa a l'eficiència energètica i de consum, posa en relleu que el comú d'Encamp des que va haver es va iniciar la guerra amb Ucraïna, han rebaixat més del 30% el consum energètic. Afegeix que el comú d'Encamp ha implantat moltes mesures amb la finalitat d'estalviar. A tall d'exemple cita els canvis dels sensors de llum dels aparcaments, canvi de bombetes de sodi a led, la implantació de la aerotèrmia, no només a les noves instal·lacions sinó també als edificis que estan remodelant, com és el cas de l'antiga casa comuna, que van canviar la cuba de gasoil per aerotèrmia. El nou parc de l'ossa amb cobertes vegetals, materials nobles i també aerotèrmia. La nova escola bressol del Pas de la Casa que és pràcticament *Passive House*, totalment sostenible.

Afegeix que en aquest mandat, com s'ha explicat en comissió, hi ha unes partides d'aproximadament 300.000 euros, per any, per col·locar plaques solars, concretament als dos centres esportius, ja que són els edificis que més consum tenen i amb aquesta mesura pretenen estalviar energèticament. També tenen previst fer cobertes vegetals que també ajuden moltíssim. Aquestes són entre d'altres algunes mesures i a més cal recordar totes les partides del departament d'Infraestructures i Manteniment que es destinen a canviar enllumenat públic i enllumenat dels edificis comunals. Per tant, són molt conscients de la importància de l'eficiència energètica i de la sostenibilitat per part del comú d'Encamp des de fa un mandat i així continuaran treballant amb el màxim que els permetrà a nivell pressupostari.

No obstant això, conclou que si ho desitgen els hi farà arribar tot molt més detallat la part d'inversió que han destinat els darrers quatre anys perquè realment és molt elevada. Reitera que encara que no figuri a la presentació d'avui, cal tenir en compte que hi ha moltes partides que es destinen a aquesta finalitat.

El Sr. José Luís Agudo respon que per descomptat ell que participa en algunes comissions ha pogut constatar que les inversions que es duen a terme són importants i necessàries. No obstant això, insisteix en els proveïdors. Certament hi ha uns concursos però creu que podrien començar des del comú, amb certes normatives amb la finalitat d'afavorir l'estalvi. Insisteix amb l'exemple del combustible.

La cònsol major intervé per manifestar-li que no l'acaba d'entendre i li demana si es refereix al combustible de locomoció o bé de calefacció.

El Sr. José Luís Agudo respon que es refereix al combustible de calefacció.

La cònsol major demana en aquest cas que vol que facin amb el proveïdor, ja que el comú únicament treu un concurs, on es presenta aquelles empreses que reuneixen els requisits i guanya l'empresa que ofereix millors condicions. Per tant,

no entén que ha de veure l'eficiència amb el preu del proveïdor i demana al Sr. Agudo si li pot explicar perquè no ho entén.

El Sr. José Luís Agudo considera que cal buscar proveïdors i no han d'esperar que aquests s'ofereixin, sinó que des del comú cal anar-los a buscar. Reitera que pel que fa a inversions, explica un fet particular, a l'edifici on ell viu, han fet una inversió amb la qual han pogut fer un estalvi del 20% en el cost del gasoil de calefacció, i això ha representat un estalvi de 35.000 euros a l'any a una comunitat de propietaris petita. Si això s'extrapola al comú, que disposa d'instal·lacions enormes i olt maques però que tenen un consum molt elevat doncs creuen que aquesta manera de treballar es podria intentar des de les comissions tenir-ho en compte, treballar-ho i generar un estalvi, perquè és real aquest estalvi. Reitera que no es refereix a les instal·lacions sinó en els proveïdors.

La cònsol major respon que si ho està entenen bé, estan parlant d'anar a buscar proveïdors al millor preu per poder estalviar diners, però diu que això ja és el que fa. El proveïdor que guanya és el que ofereix millor preu, per tant, no sap com poden anar a buscar proveïdors per fer-los baixar més el preu, si el que adjudica el comú es a través d'oferta de preus i ja s'adjudica al preu més econòmic. Així doncs, ja van a buscar aquesta eficiència. De totes manera el comú es regeix per la Llei de la contractació pública i no poden inventar altres maneres de contractació que les que estableix aquesta llei.

El Sr. José Luís Agudo diu que certament la llei ho estableix i no es pot variar, però es poden intentar cercar altres alternatives.

La cònsol major conclou que en cap cas incomplirà la llei per buscar altres alternatives, i considera que és un debat que podrien tenir fora del Consell de Comú, on el Sr. Agudo li podrà fer arribar aquests neguits que ha exposat, i que encara no ha entès, però que segurament en una conversa distesa, li podrà explicar millor.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 18.38 h. S'estén aquesta acta amb el vistiplau de la cònsol major.

| | |
|---|---|
| P.O. del Consell de Comú | Vist i plau |
| La secretària general | La cònsol major |
| | |
| CRISTINA PRAT CODINA | LAURA MAS BARRIONUEVO |